

Fecha: _____ de _____ de 202__

1. DATOS FISCALES DEL PUNTO DE VENTA (EL DISTRIBUIDOR)

Nombre / Razón Social			
Nombre Comercial			
☐ C.I.F.	☐ N.I.F	☐ N.I.E	Teléfono
Dirección			C.P.
Población		Provincia	
En caso de Sociedades:			
Nombre representante			N.I.F. representante
Email - Comercial			
Email – Facturación			

(*) Este campo debe venir relleno y será donde se envíen las facturas electrónicas

Forma de pago: Transferencia Bancaria

Datos bancarios del DISTRIBUIDOR	
Actividad principal del negocio	
Responsable Comercial MASORANGE	

DIRECCION DEL PUNTO DE VENTA

Dirección		
Población		C.P.
Provincia		

Y DE OTRA PARTE D. Sergio Arroyo Crejo y D^a. Florentina Durán Peláez, provistos respectivamente de N.I.F. números 00829780D y 11830467-A, actuando en nombre y representación de:

XFERA MÓVILES, S.A.U., con CIF A- 82528548 y domicilio social en Parque Empresarial la Finca, Paseo del Club Deportivo, 1, Edificio 8, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, en virtud de la escritura de poder otorgada ante el Notario de Madrid D. Adolfo Pries Picardo, el día 27 de junio de 2024, y bajo el nº 2.996 de su protocolo. (En lo sucesivo, “**XFERA**”)

ORANGE ESPAGNE S.A.U., constituida por tiempo indefinido mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid, D. José María Peña y Bernaldo de Quirós bajo el número 1 su Protocolo, con domicilio social en Parque Empresarial La Finca, Paseo del

Club Deportivo, 1 Edificio 8, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid), provista de C.I.F. A 82009812, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Sus facultades resultan de la escritura pública de otorgamiento de poderes otorgada ante el Notario de Madrid D. Adolfo Pries Picardo, el día 27 de junio de 2024, y bajo el nº 3.002 de su protocolo. (en adelante **ORANGE**).

Ambas partes en conjunto, **LA OPERADORA**

EXPONEN

I. Que XFERA y ORANGE, pertenecen a un Grupo de empresas dedicada a la prestación de servicios de telecomunicaciones en general y, en particular, de telefonía y de acceso a Internet, tanto para el mercado residencial como para el empresarial.

II. Que el DISTRIBUIDOR se encuentra interesado en llevar a cabo la promoción ante clientes finales, por su propia cuenta, de la comercialización de servicios de telecomunicaciones prestados por LA OPERADORA.

III. Que el DISTRIBUIDOR es una persona física o jurídica independiente que manifiesta hallarse suficientemente capacitado y disponer de los medios, instalaciones, infraestructura y personal necesarios independientes de los de la OPERADORA para llevar a cabo las actividades necesarias para realizar la actividad de promoción descrita en este contrato, hallándose, así mismo, interesado en colaborar el DISTRIBUIDOR en la comercialización de los servicios de telecomunicaciones que presta LA OPERADORA.

IV. Que el DISTRIBUIDOR no se encuentra vinculado por ninguna relación laboral, común ni especial, con LA OPERADORA.

VI. Que, reconociéndose mutuamente plena capacidad para vincularse por el presente contrato (denominado como Contrato de DISTRIBUCION), las partes lo formalizan con sujeción a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO

1.1 Constituye el objeto del presente contrato la promoción y comercialización ante terceros por parte del DISTRIBUIDOR, de la contratación de servicios de telecomunicaciones prestados por LA OPERADORA bajo la marca o marcas que se definen en el Anexo I y a cambio de una contraprestación económica que se detallará en anexo.

Los servicios de telecomunicaciones prestados por LA OPERADORA, y cuya contratación será objeto de promoción por parte del DISTRIBUIDOR, serán aquellos que LA OPERADORA establezca en cada momento y que a la fecha del presente Contrato son aquellos que se exponen en el Anexo I y que podrán verse modificados a lo largo de la vigencia de este contrato debido al carácter evolutivo del mercado.

1.2 El DISTRIBUIDOR promoverá por su cuenta la contratación de los Servicios exclusivamente utilizando establecimientos mercantiles abiertos al público donde pueda contactar presencialmente con los clientes o potenciales nuevos clientes (en adelante, "Punto de Venta"), quedando excluida como objeto de este contrato cualquier otra forma de comercialización como televenta o venta on line. En caso de que el DISTRIBUIDOR

desee utilizar otros medios para llevar acabo la promoción de los Servicios, entre los que se encuentran, los medios a distancia, como el contacto telefónico, e-mail, vía web u on-line, o una fuerza de venta, bien propia, bien de terceros, que desarrolle dicha actividad de promoción ya sea “puerta a puerta” o ya sea en vías públicas y/o grandes superficies, ambas partes deberán concertar y suscribir el correspondiente contrato que regule dicha actividad previa autorización de LA OPERADORA y en todo caso llevarse a cabo cumpliendo con la legislación vigente.

1.3 Las Partes acuerdan igualmente que la gestión de compraventa y entrega de las SIMs de ORANGE al DISTRIBUIDOR, así como la gestión administrativa de la autofactura y liquidación de las comisiones será realizada por XFERA tanto para XFERA como para ORANGE conforme a los acuerdos existentes entre ambas mercantiles. En consecuencia, las Partes acuerdan que la gestión y facturación del servicio prestado por EL DISTRIBUIDOR a la mercantil ORANGE será realizada directamente por XFERA, conforme a los acuerdos existentes entre ambas mercantiles.

1.4. La activación y recargas de las tarjetas SIM de cualquiera de las marcas de XFERA se realizará a través de las herramientas y sistemas de LA OPERADORA, dando cumplimiento a sus medidas de seguridad. Igualmente, la activación y recargas de las tarjetas SIM de ORANGE o cualquiera de sus marcas se realizará a través de las herramientas y sistemas de LA OPERADORA y dando cumplimiento a los Requisitos de Seguridad de proveedores y distribuidores de ORANGE, los cuales se adjuntan como Anexo IV.

1.5. El presente Contrato no tiene carácter exclusivo para LA OPERADORA que podrá, bien promover directamente la contratación de los Servicios, bien designar cuantos otros DISTRIBUIDORES estime necesarios para la promoción de los Servicios. Así mismo, el presente Contrato no tiene carácter exclusivo para el DISTRIBUIDOR que podrá libremente promover la contratación de servicios de terceros empresarios.

SEGUNDA: PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS

2.1 Los Servicios cuya promoción y oferta realizará el DISTRIBUIDOR, serán, en cada momento, los especificados por LA OPERADORA. A tal efecto, LA OPERADORA seleccionará los servicios que podrán promocionarse, y el DISTRIBUIDOR solo podrá realizar las prestaciones objeto de este contrato en cada momento, únicamente en relación con los servicios que le indique LA OPERADORA, desde que reciba de ésta las pertinentes instrucciones y, en su caso, los materiales y la documentación que resulten precisos para promover de forma adecuada la contratación de tales servicios. El DISTRIBUIDOR no podrá utilizar material o documentación distintos a los que LA OPERADORA le pudiera haber entregado, salvo autorización escrita de ésta.

Los cambios en dichos Servicios (modificación de sus características, eliminación y/o inclusión de servicios, etc.) serán comunicados por LA OPERADORA al DISTRIBUIDOR tan pronto como tenga conocimiento de los mismos.

El DISTRIBUIDOR se obliga a realizar sus mejores esfuerzos para promover la contratación de los Servicios entre todos los clientes potencialmente interesados en los mismos, informándoles con la máxima diligencia y ateniéndose en todo momento a las instrucciones de carácter comercial recibidas de LA OPERADORA (instrucciones relacionadas con la promoción de los Servicios y que, en ningún caso, afectan a la independencia empresarial del DISTRIBUIDOR).

Así mismo, el DISTRIBUIDOR se obliga en todo momento a seguir y dar cumplimiento a las normas que como “Código de Conducta y de comercialización” se incorporan al presente contrato como Anexo II, y cuya observación es una obligación esencial del DISTRIBUIDOR.

2.2 LA OPERADORA podrá entregar al DISTRIBUIDOR determinados materiales promocionales de sus Servicios (en adelante, “Materiales Promocionales”). Se entenderá por materiales promocionales todos aquellos elementos tanto físicos (flyers, poster, etc.) como audiovisuales (artes finales de medios impresos, cuñas de radio, vídeos, etc.).

Los Materiales Promocionales pertenecerán en todo momento a LA OPERADORA o un tercero, sin adquirir el DISTRIBUIDOR derecho alguno sobre los mismos, derivado de su entrega o posesión. El DISTRIBUIDOR se obliga a conservar, custodiar y utilizar los Materiales Promocionales de forma adecuada y a ponerlos a disposición en un único punto en buen estado los que no fueran consumibles y los que, siéndolo, hubieran resultado excedentes, al término de este contrato o cuando el LA OPERADORA así lo requiriese.

2.3 LA OPERADORA asesorará y formará al DISTRIBUIDOR en los conocimientos necesarios para la adecuada exposición a los clientes de las características de los Servicios y para mostrar a tales clientes la utilización de los mismos. El DISTRIBUIDOR se obliga a recibir con aprovechamiento dicha información y a colaborar con la máxima diligencia para facilitar la misma. El DISTRIBUIDOR tendrá acceso a LA OPERADORA, para la resolución de dudas que afecten a la promoción y contratación de los Servicios, o a sus características y funcionamiento.

2.4 El DISTRIBUIDOR informará a LA OPERADORA de las aclaraciones solicitadas con mayor frecuencia por los clientes y de cualquier incidencia o cuestión relacionada con los Servicios que, en el desarrollo de sus actividades de mediación o atención al cliente, se hubiera manifestado como susceptible de ocasionar conflictos o merecedora de consideración.

2.5 El DISTRIBUIDOR deberá cumplir con los objetivos comerciales establecidos por LA OPERADORA, cuyo cumplimiento resulta una obligación esencial del DISTRIBUIDOR para la correcta y adecuada ejecución del presente contrato. Se establece como objetivos mínimos de venta la cifra de 15 activaciones por trimestre natural.

2.6 El DISTRIBUIDOR se abstendrá de realizar actos de competencia desleal y pondrá en conocimiento de LA OPERADORA cualquier circunstancia, actitud o iniciativa de la que tuviera conocimiento y que represente competencia desleal o afecte directamente a los intereses, marca, y servicios de LA OPERADORA, cualquiera que fuere el autor de dicho comportamiento. La realización de actos de competencia desleal facultará a LA OPERADORA para resolver anticipadamente el contrato, así como para imponer al DISTRIBUIDOR una penalización equivalente al total importe de las comisiones que hubiera percibido por cualquier concepto el DISTRIBUIDOR en los seis meses anteriores a la fecha en que dichos actos fueran realizados, o desde la vigencia del contrato si ésta fuera inferior.

TERCERA: IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES

3.1 El DISTRIBUIDOR concluirá por sí mismo la contratación de los Servicios de aquellos clientes que decidan contratar alguno de los Servicios que sean objeto de

promoción por el DISTRIBUIDOR (en adelante, los “Clientes”). En todo caso la formalización de la contratación de los Servicios deberá realizarse mediante la introducción de los datos de dicha contratación en la aplicación informática o sistema determinado a ese fin, y que el DISTRIBUIDOR declara conocer y saber utilizar, y activarla como “alta”. A este respecto, el DISTRIBUIDOR asume que el concepto de negocio objeto del contrato no tiene carácter estático, sino claramente dinámico, por lo que LA OPERADORA, de buena fe y teniendo presente la situación existente en ese momento, podrá realizar modificaciones y cambios en la forma de introducir los datos de las contrataciones con la finalidad de adaptar el concepto de negocio a las tendencias y circunstancias del mercado.

3.2 El DISTRIBUIDOR pondrá el mayor énfasis y al objeto de detectar cualquier posibilidad de fraude y de evitar la conclusión de contratos cuando existan indicios del mismo. A tal efecto, rehusará en todo caso la formalización de contratos con Clientes que no se identifiquen adecuadamente mediante un documento acreditativo de la identidad con validez en España (DNI, NIE o pasaporte) o que faciliten datos cuya veracidad sea cuestionable si se analiza con la diligencia de un ordenado comerciante.

El incumplimiento de esta obligación de diligencia podrá dar lugar a la terminación anticipada del contrato. El DISTRIBUIDOR será responsable de cualesquiera daños y perjuicios que se causen a LA OPERADORA derivados del incumplimiento de estos deberes de diligencia.

3.3 La obtención de altas de forma irregular, suplantando la identidad de los clientes y/o sus datos personales, conllevará con independencia de su puesta en conocimiento a las autoridades y organismos judiciales, una penalización establecida en el Anexo II por cada alta que cierre utilizando dichas prácticas, con independencia de la fecha del alta, que deberá abonar EL DISTRIBUIDOR a LA OPERADORA, además de la retrocesión de la comisión percibida.

La aplicación de estas penalizaciones no supondrá una renuncia a las acciones legales que puedan corresponder a LA OPERADORA; en especial, no supondrá una renuncia ni una sustitución de las acciones de indemnización de daños y perjuicios que se puedan derivar por los hechos que den lugar a las penalizaciones

La retrocesión de comisiones percibidas y la aplicación de las penalizaciones, así como el traslado de posibles sanciones y/o daños y perjuicios ocasionados a LA OPERADORA se hará en el siguiente pago de contraprestaciones por parte de ésta al DISTRIBUIDOR, minorando la contraprestación a abonar. De no ser suficiente el importe del siguiente pago para aplicar la compensación, LA OPERADORA emitirá una factura por la cantidad pendiente que el DISTRIBUIDOR deberá abonar a LA OPERADORA en un plazo no mayor de treinta (30) días naturales desde la fecha de emisión de la factura. En caso de no ser abonada, se entenderá como un incumplimiento contractual pudiendo LA OPERADORA resolver el contrato sin derecho del DISTRIBUIDOR a indemnización alguna.

CUARTA: OBLIGACIONES DE LA OPERADORA

4.1. LA OPERADORA se obliga a pagar al DISTRIBUIDOR la contraprestación económica que efectivamente se devengue de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

4.2. LA OPERADORA ofrecerá apoyo y soporte comercial al DISTRIBUIDOR, tanto en acciones directas con clientes como en actividades promocionales, para la promoción de los Servicios. Además, estudiará y podrá ayudar en la financiación de actividades conjuntas de marketing con el DISTRIBUIDOR que estén destinadas a la generación de nuevos clientes.

QUINTA: OBLIGACIONES DEL DISTRIBUIDOR.

5.1. El DISTRIBUIDOR declara estar en posesión de todas las licencias y permisos exigibles y al corriente de todas las obligaciones relacionadas con su actividad. Asimismo, el DISTRIBUIDOR declara haber cumplido, y se compromete a cumplir en el futuro, con todas las obligaciones de carácter laboral, fiscal y de cualquier otra índole, en relación con el ejercicio de su actividad, con el personal que integra su organización. El DISTRIBUIDOR se compromete a que su personal posea los conocimientos, preparación y cualificación necesarios para la correcta ejecución de la actividad objeto del presente contrato.

5.2. Con exclusión de la contraprestación económica establecida en este contrato, LA OPERADORA no soportará coste alguno derivado del cumplimiento por el DISTRIBUIDOR de las obligaciones asumidas en virtud de este contrato. En consecuencia, serán exclusivamente a costa del DISTRIBUIDOR cualesquiera gastos que se deriven del establecimiento, explotación, mantenimiento o modernización, funcionamiento y eventual terminación de la actividad, especialmente, de la contratación del personal empleado por el DISTRIBUIDOR para el desarrollo de su actividad comercial, incluidos los incentivos o primas de cualquier índole que se pudieran establecer, así como de los Puntos de Venta.

En ningún caso tendrá derecho el DISTRIBUIDOR al reembolso de tales gastos.

5.3. El DISTRIBUIDOR deberá permitir el acceso del personal, propio o ajeno, así como garantizarlo, de LA OPERADORA, o de personas ajenas a ésta que designe al efecto, a los Puntos de Venta y/o las dependencias donde se disponga de documentación relativa a las actividades desarrolladas por el DISTRIBUIDOR relacionadas con el presente contrato, al objeto de poder verificar el cumplimiento de lo previsto en el mismo.

5.4. El DISTRIBUIDOR aportará a LA OPERADORA antes de la firma del presente contrato el certificado específico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de acuerdo con lo previsto en la Ley 58/2003 General Tributaria y normativa de desarrollo, teniendo tal obligación carácter esencial a los efectos del cumplimiento del presente contrato. Dicho certificado deberá ser objeto de renovación por parte del DISTRIBUIDOR en los quince (15) días anteriores a cumplirse el plazo de doce (12) meses de vigencia del mismo desde su expedición por la Administración Tributaria.

La obligación prevista en este apartado forma parte de las obligaciones principales del contrato. Por este motivo, en el caso de que el DISTRIBUIDOR incumpla su obligación de proporcionar a LA OPERADORA el certificado emitido por la Administración Tributaria, o de renovarlo en el plazo previsto en el apartado anterior, podrá optar y se reserva el derecho a, alternativamente dar por terminado y extinguir el presente contrato anticipadamente.

El pago atendido por LA OPERADORA de cantidades requeridas por la Administración Tributaria liberará a LA OPERADORA del pago al DISTRIBUIDOR de las contraprestaciones correspondientes en la cantidad concurrente.

5.5. El DISTRIBUIDOR garantiza que cuenta y contará durante la vigencia del presente contrato con todos los recursos humanos y materiales necesarios para la promoción de los Servicios, así como que llevará a cabo las tareas encomendadas en todo momento con el personal suficiente y adecuado. Dicho personal contará con la experiencia y formación objetivamente exigibles para permitir el normal desarrollo de las tareas que deban prestar, por cuenta del DISTRIBUIDOR para LA OPERADORA, conforme a lo establecido en el contrato.

El DISTRIBUIDOR contará con los medios técnicos y logísticos que resulten necesarios para la adecuada ejecución de los servicios y ha de tener la capacitación, formación y conocimientos técnicos que en cada caso se requieran. Los miembros de dicho equipo pertenecerán a la propia plantilla del DISTRIBUIDOR y, a todos los efectos, ésta asume con respecto a los mismos el carácter legal de empresario con todos los derechos y obligaciones inherentes a esta condición, con arreglo a la legislación vigente, sometiéndose en todo momento a sus instrucciones y órdenes, así como a su poder de dirección, control y disciplinario.

En consecuencia, los empleados del DISTRIBUIDOR dependerán jurídica y funcionalmente de ésta, pertenecerán a su plantilla y tendrán formalizado con ella el correspondiente contrato de trabajo de acuerdo con la legislación vigente. El personal que el DISTRIBUIDOR designe para la ejecución de este contrato dependerá única y exclusivamente de él quien, en consecuencia, actuará en calidad de empleador, dirigiendo y coordinando todas las tareas y actividades de dicho personal, ejercitando respecto del mismo las facultades disciplinarias, organizativas y de dirección correspondientes, y satisfaciéndole los salarios y cualquier otro tipo de compensación económica derivada de la relación laboral existente con dicho personal.

El DISTRIBUIDOR se obliga a la contratación del personal laboral o industrial, asumiendo el pago de sus cotizaciones por seguros sociales, accidentes laborales, seguro de responsabilidad civil, y cualesquiera otros de naturaleza análoga que con motivo del presente contrato se originaren para el DISTRIBUIDOR, así como al cumplimiento de las obligaciones que en materia tributaria le correspondan.

El DISTRIBUIDOR se responsabilizará de su propio personal en la ejecución del presente contrato, adoptando las medidas correspondientes y con adecuación a la normativa vigente en materia de contratación, seguridad y salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales.

El DISTRIBUIDOR deberá justificar a LA OPERADORA cada vez que sea requerido por escrito para ello, tener debidamente afiliados y en alta a la totalidad de los empleados que utilice para la ejecución de las tareas encomendadas, hallarse al corriente en el pago de los salarios y cotizaciones a la Seguridad Social y estar al corriente en cuanto a la obtención y mantenimiento de cualquier autorización, permiso o documentación acreditativa requerida por la legislación vigente en cada momento con relación a la actividad objeto del Contrato.

El incumplimiento por parte del DISTRIBUIDOR de esta obligación facultará a LA OPERADORA para retener el pago de la contraprestación que hubiese sido devengada en el mes en el que el DISTRIBUIDOR no haya aportado dicha documentación y, en particular, los TC1 y TC2, tal y como se obliga en virtud del presente contrato.

Asimismo, el DISTRIBUIDOR deberá entregar a LA OPERADORA la certificación negativa por descubiertos emitida por la Tesorería General de la Seguridad Social (que deberá ser renovada semestralmente, durante la vigencia del presente contrato, facilitando el original a LA OPERADORA). Con independencia de la facultad de retención antes citada, el incumplimiento de la presente obligación facultará a LA OPERADORA para proceder a la terminación anticipada del presente Contrato, por constituir un incumplimiento grave imputable al DISTRIBUIDOR.

5.6. El DISTRIBUIDOR deberá establecer e implantar los procedimientos necesarios que permitan asegurar la calidad de la contratación de los Servicios de LA OPERADORA tal y como se establece en este contrato, pudiendo ésta realizar las comprobaciones pertinentes al respecto. En relación con esto, el DISTRIBUIDOR se obliga a seguir y cumplir en todo momento las instrucciones e indicaciones establecidas en el Código de Conducta y de Relación Comercial que se adjunta al presente contrato como Anexo

5.7. El DISTRIBUIDOR deberá informar a LA OPERADORA, proporcionándole todos aquellos detalles de la operación con anterioridad a su conclusión, de cualquier acuerdo que pueda implicar el cambio de titularidad o control del DISTRIBUIDOR, teniendo LA OPERADORA derecho a instar la terminación anticipada de este contrato en tales supuestos.

5.8. El DISTRIBUIDOR se obliga a cumplir escrupulosamente con la legislación vigente que sea de aplicación a la actividad objeto del presente contrato, en concreto toda aquella normativa en materia de consumo, ya sea estatal, autonómica o local, en especial, con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones y su normativa de desarrollo, la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, así como la normativa de protección de datos aprobada por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018.

SEXTA: CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA

6.1 Como contraprestación por la correcta ejecución de las obligaciones asumidas por el DISTRIBUIDOR en virtud de este contrato, XFERA se obliga a satisfacer las comisiones establecidas en el Anexo I siempre y cuando se cumplan los términos y condiciones indicados para ello en el presente contrato.

El cálculo de las comisiones se realizará en el mes siguiente al de su devengo, tomando el período entre las 00:00:01 horas del primer día del mes de devengo y las 24:00:00 horas del último día del mes de devengo.

Asimismo, los Productos de LA OPERADORA serán adquiridos por el DISTRIBUIDOR al precio indicado en el Anexo I del presente contrato.

El abono de estos Productos se realizará por el medio de pago establecido por XFERA en el momento de realizarse el pedido correspondiente.

XFERA emitirá la correspondiente factura al Distribuidor que incluirá la repercusión de todos aquellos impuestos y retenciones que establezca la legislación en vigor.

La diferencia entre el precio de adquisición y el precio de venta de los Productos de XFERA constituirá el margen de venta para el Distribuidor.

Adicionalmente al margen previsto en el párrafo anterior, el Distribuidor percibirá una remuneración variable, o comisión, en función de las recargas de saldos realizadas en los Servicios por los usuarios finales en su Punto de Venta tal y como se describe en el Anexo I.

El cálculo de esta remuneración será realizado por LA OPERADORA en el mes siguiente al de su devengo.

La remuneración variable se formalizará mediante la emisión de una autofactura realizada por XFERA con base en los datos, que figuren en los sistemas de gestión de las marcas, de las recargas de saldos realizadas en los Servicios en el punto de venta del Distribuidor y a la que se aplicarán los impuestos vigentes en cada momento. A tal efecto, el Distribuidor autoriza a XFERA la emisión de dicha factura en su nombre.

6.2 En este mismo acto el DISTRIBUIDOR autoriza expresamente a XFERA para que, durante todo el periodo de duración del contrato, ésta emita en nombre y representación del DISTRIBUIDOR, las facturas que muestren las comisiones devengadas a favor del DISTRIBUIDOR por la comercialización de los productos tanto de XFERA como de ORANGE, desglosándose en dicha propuesta los elementos con base en los cuales se hubieren calculado tales comisiones (“autofactura”).

La factura o “autofactura” deberá enviarse por XFERA al DISTRIBUIDOR en el mes en el que el cálculo de las comisiones sea realizado, permitiéndose el envío por medios electrónicos siempre que se garantice la autenticidad del origen de envío e integridad del documento. Una vez recibida la autofactura, si el DISTRIBUIDOR no tuviese objeción alguna que formular a la misma, XFERA habrá de pagar el importe resultante de dicha factura (incluidos, en su caso, los tributos que graven la cantidad facturada) en el plazo establecido en el Anexo I, la contraprestación económica que efectivamente se devengue de conformidad con lo establecido en el Anexo I.

Este pago se realizará, mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por el DISTRIBUIDOR.

Todas las cantidades líquidas y exigibles que ambas partes se adeudaran entre sí, por cualquier concepto, podrán ser objeto de compensación hasta donde alcance su reciprocidad, pudiendo la parte acreedora optar entre exigir la inmediata entrega del saldo que resulte a su favor o bien su aplicación a la compensación de deudas futuras.

También podrán deducirse de las comisiones devengadas y ser, en su caso, objeto de compensación, las cantidades que resulten de los daños y perjuicios ocasionados a LA OPERADORA, así como de sanciones, multas o condenas impuestas a LA OPERADORA, originados por actos u omisiones del DISTRIBUIDOR.

6.3 El sistema de contraprestación económica estipulado en el Anexo I podrá ser modificado por LA OPERADORA. El DISTRIBUIDOR asume que el concepto de negocio objeto del contrato no tiene carácter estático, sino claramente dinámico, por lo que LA OPERADORA, de buena fe y teniendo presente la situación existente en ese momento, podrá realizar modificaciones y cambios tanto en los márgenes, primas, descuentos, rappels, bonificaciones o comisiones integrantes de la contraprestación del DISTRIBUIDOR, como en la forma de su liquidación y pago, con la finalidad de adaptar el concepto de negocio a las tendencias y circunstancias del mercado. LA OPERADORA comunicará por escrito al DISTRIBUIDOR dichas modificaciones, pudiendo este último,

en caso de que no sean de su conformidad y en el plazo de los cinco (5) días siguientes al de recepción de las modificaciones comunicadas por LA OPERADORA, desistir del presente contrato siempre que éstas tuvieran carácter esencial y afectarán al equilibrio económico del contrato, entendiéndose en caso contrario que las acepta en su totalidad. La continuación de la actividad por parte del DISTRIBUIDOR en la realización de operaciones objeto del presente contrato una vez concluido el plazo indicado supondrá su aceptación completa y sin reservas respecto a los cambios comunicados. En el caso de no conformidad y desistimiento por parte del DISTRIBUIDOR, el presente contrato quedará resuelto, en la forma y con los efectos establecidos en este contrato. Ni LA OPERADORA ni el DISTRIBUIDOR tendrán derecho a reclamación o indemnización alguna frente a la otra parte en caso de desistimiento por la causa regulada en este párrafo, todo ello sin perjuicio de su obligación de cumplimiento de las obligaciones previstas en este contrato o de cuantas otras pervivan tras la vigencia del mismo, así como de la aplicación, en su caso, de lo previsto en la legislación aplicable al presente contrato.

SÉPTIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

7.1 La propiedad intelectual o industrial, según corresponda, de los Servicios, sus elementos, los Materiales Promocionales y cualesquiera otros, así como de las marcas o nombres comerciales relacionados con los mismos, que LA OPERADORA ponga de cualquier modo a disposición del DISTRIBUIDOR corresponderá en todo momento a LA OPERADORA. El consentimiento de LA OPERADORA para que el DISTRIBUIDOR tenga acceso a los elementos protegidos por tales derechos de propiedad intelectual o industrial no implica en forma alguna la cesión de los mismos ni el otorgamiento de licencia alguna para que el DISTRIBUIDOR los utilice en su propio beneficio o por su cuenta. Por consiguiente, las partes manifiestan que únicamente se da acceso al DISTRIBUIDOR a elementos protegidos por tales derechos en la medida que su conocimiento o, en su caso, exhibición, resulte necesaria para el buen cumplimiento de este contrato, sin tener el DISTRIBUIDOR derecho alguno a persistir en su utilización una vez extinguido el mismo y obligándose, durante la duración del mismo, a darles un uso y utilización diligente, cuya vulneración será considerada como un incumplimiento grave. A la extinción del contrato, por cualquier causa que fuere, cesará automáticamente todo derecho de utilización de estos elementos por el DISTRIBUIDOR.

7.2 Cada una de las partes responderá frente a la otra de la legitimidad del uso, por ella misma o por la otra, de la propiedad industrial o intelectual que pueda pertenecer a terceros y mantendrá indemne a la otra parte respecto de reclamaciones planteadas por cualesquiera terceros en relación con dicha propiedad industrial o intelectual.

7.3 En el supuesto de que las partes hubieran acordado la instalación en los Puntos de Venta de cualquier rótulo o distintivo que aluda a la condición del DISTRIBUIDOR, colaborador o distribuidor de los Servicios de LA OPERADORA, serán responsabilidad del DISTRIBUIDOR tanto los trabajos de instalación como la obtención, a su sola costa, de los permisos oportunos a tal efecto y el resarcimiento de cualesquiera daños se deriven de los mismos, debiendo mantener el DISTRIBUIDOR a LA OPERADORA totalmente indemne de cualquier reclamación relacionada con este aspecto. En cualquier caso, LA OPERADORA deberá autorizar previamente y por escrito el rótulo o distintivo concreto a utilizar.

7.4 El DISTRIBUIDOR cooperará en todo momento y de buena fe con LA OPERADORA con objeto de evitar la comisión por terceros de infracciones de los derechos de propiedad intelectual o industrial de LA OPERADORA o de actos de competencia que pudiera reputarse desleal.

7.5. Propiedad industrial e intelectual, promoción, publicidad y utilización de signos distintivos de las marcas de ORANGE y XFERA.

Corresponden a XFERA y ORANGE. todos los derechos de propiedad industrial sobre sus marcas y demás signos distintivos que autorice a utilizar al DISTRIBUIDOR al amparo del presente contrato, así como cualquier otro en materia de propiedad intelectual que se derive de toda la documentación e información facilitada o que se facilite al DISTRIBUIDOR.

EL DISTRIBUIDOR se obliga a actuar con la máxima diligencia y deberá realizar sus mayores esfuerzos para cumplir con las normas la identidad corporativa y utilización de marca que facilite LA OPERADORA en cada momento para preservar su imagen comercial, teniendo tales obligaciones carácter esencial para la continuidad de la distribución.

Por lo anteriormente expuesto, El DISTRIBUIDOR reconoce que las marcas de las empresas de la OPERADORA son titularidad de ésta y cualquier reproducción o uso ilícito o no autorizado de las mismas pueden dañar la imagen y reputación de su legítimo titular y podrá ser considerado como un incumplimiento material grave del contrato de distribución

Cualquier uso (incluido el uso en redes sociales o foros de internet) de la imagen de ORANGE y XFERA y/o de sus marcas o demás signos distintivos por parte del DISTRIBUIDOR requerirá inexcusablemente la autorización lo licencia expresa y previa de LA OPERADORA.

Cualquier comunicación, publicidad o promoción que pretenda emplear EL DISTRIBUIDOR deberá contar con la aprobación previa y por escrito de LA OPERADORA que en todo caso deberá adecuarse a las normas sobre utilización de la identidad corporativa que facilite LA OPERADORA.

LA OPERADORA se reserva la aplicación de las medidas correctoras o penalizaciones que correspondan en caso de que el DISTRIBUIDOR vulnere dichas normas la identidad corporativa que facilite, y llegado el caso, la facultad de resolver el contrato.

EL DISTRIBUIDOR responderá de la acción publicitaria en los términos establecidos en la Ley General de Publicidad y de todas las consecuencias que el uso impropio del buen nombre comercial y de las marcas y demás signos distintivos de LA OPERADORA realice aquél. EL DISTRIBUIDOR responderá y se hará cargo de todos los costes generados para la defensa del nombre, marcas y prestigio de LA OPERADORA o sus marcas, incluyendo cualquier indemnización a cuyo pago venga condenada ORANGE en virtud de sentencia, la cual tendrá el derecho de repetir contra EL DISTRIBUIDOR en reclamación de dichas cantidades.

ORANGE y XFERA ceden al DISTRIBUIDOR el derecho de uso no exclusivo, limitado, intransferible y referido al tiempo de vigencia del contrato de distribución y únicamente en el ámbito de las relaciones reguladas por el mismo, de las marcas objeto de este contrato referidas en el Anexo I y demás signos distintivos que se comuniquen al DISTRIBUIDOR, pudiendo únicamente hacer uso de este derecho para la

comercialización de imagen, productos o servicios de los productos y/o servicios acordados con LA OPERADORA.

Son conductas completamente prohibidas para el DISTRIBUIDOR:

- (i) utilizar las marcas, signos distintivos y demás propiedad industrial o intelectual de LA OPERADORA para la comercialización o promoción de servicios distintos de los acordados debiendo utilizar en el resto de sus actividades su propio nombre,
- (ii) utilizar las marcas, signos distintivos y demás propiedad industrial o intelectual de LA OPERADORA para la comercialización de los productos y/o servicios de ORANGE y XFERA de manera distinta a la prevista en el contrato de distribución y/o a las instrucciones que en cada momento considere LA OPERADORA conveniente impartir,
- (iii) utilizar las marcas, signos distintivos y demás propiedad industrial o intelectual de ORANGE y XFERA de forma que pueda producir una confusión entre la identidad del DISTRIBUIDOR y la de LA OPERADORA, utilizando la imagen y/o nombre de éstas o sus marcas de manera que los clientes, potenciales clientes y/o cualquier tercero puedan entender que están tratando directamente con la propia OPERADORA en vez de con el DISTRIBUIDOR y/o anunciándose en guías, directorios o cualquier otro medio de difusión usurpando el nombre y/o señas de identidad de ORANGE y XFERA o sus marcas de manera que pueda inducir a la confusión, incluyendo en este supuesto la utilización de dominios y/o cuentas de correo electrónico que puedan confundirse con los derechos de propiedad industrial o intelectual de ORANGE y XFERA.
- (iv) utilizar marcas u otros derechos de propiedad industrial susceptibles de confusión con los de LA OPERADORA.
- (v) alterar, desfigurar, modificar, ocultar o retirar de cualquier modo los materiales en los que se contengan las marcas, signos distintivos y demás propiedad industrial o intelectual de ORANGE y XFERA.
- (vi) ceder, traspasar o transmitir o de ninguna otra forma enajenar, total o parcialmente, el uso de las marcas y signos distintivos de LA OPERADORA a ninguna otra persona física o jurídica.
- (vii) usar las marcas y signos distintivos de ORANGE y XFERA en conjunción con los suyos propios o de cualquier tercero.

OCTAVA: CONFIDENCIALIDAD

8.1. El DISTRIBUIDOR preservará con la máxima diligencia la confidencialidad de cualquier información que le sea facilitada por LA OPERADORA relativa a su actividad, negocio, servicios, organización o cualquier otra que no fuese conocida públicamente y a la cual el DISTRIBUIDOR tuviese acceso con motivo del cumplimiento del presente contrato y que esté relacionada con LA OPERADORA. El DISTRIBUIDOR será responsable del cumplimiento de esta obligación, no sólo por su propia acción u omisión, sino también por la de cualquiera de sus, empleados, subcontratistas, colaboradores o representantes o quienes hubieran ostentado tal condición con anterioridad al momento de dicha acción u omisión.

El DISTRIBUIDOR responderá de cualesquiera daños o perjuicios ocasionados a LA OPERADORA por el incumplimiento de esta obligación, la cual permanecerá en vigor una vez finalizada la vigencia del presente contrato durante un plazo de cuatro (4) años.

Cuando el DISTRIBUIDOR necesite intercambiar información confidencial con un tercero, éste se compromete ante LA OPERADORA a lo siguiente:

- a) Mantener la confidencialidad de la información limitando su difusión estrictamente a las personas que colaboren en el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del presente contrato y que tengan “necesidad expresa de saber”, o bien cuando así lo exija una orden judicial o administrativa.
- b) Tratar la información confidencial con el mismo grado de cuidado que la parte que la reciba aplique a su propia información confidencial.
- c) Utilizar la información confidencial exclusivamente para el cumplimiento del presente contrato.

Si EL DISTRIBUIDOR presta servicios similares a otras empresas del sector, los equipos de trabajo asignados al presente contrato deberán estar funcionalmente separados cuidando especialmente el cumplimiento de la presente cláusula de confidencialidad, cuya vulneración será perseguida en el más amplio sentido por LA OPERADORA

EL DISTRIBUIDOR se obliga a trasladar su deber de confidencialidad y de guardar secreto a todas las personas físicas o jurídicas vinculadas con él al amparo del presente contrato, responsabilizándose frente a LA OPERADORA de su incumplimiento.

El incumplimiento de estas obligaciones de confidencialidad por el DISTRIBUIDOR se sancionará mediante la imposición de una pena convencional consistente en el pago por EL DISTRIBUIDOR a LA OPERADORA de un importe equivalente al quíntuplo del total de las comisiones abonadas por cualquier concepto por ésta a aquél durante los seis meses inmediatamente anteriores al momento en que dicho incumplimiento tuviera lugar o, en su defecto, desde la vigencia del contrato si ésta fuera menor. Esta penalización se entenderá sin perjuicio de la correspondiente reclamación de daños y perjuicios.

NOVENA: PROTECCIÓN DE DATOS

9.1. Con la única finalidad de mantener y gestionar la presente relación contractual entre las Partes y para la correcta ejecución de este Contrato, cada Parte recibirá datos personales de contacto de empleados y colaboradores de la otra Parte. A este respecto, cada Parte garantiza que tiene legitimidad suficiente para comunicar los datos a la otra y que en todo momento cumple con lo estipulado en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (L.O. 3/2018).

9.2. Los datos comunicados por la otra Parte serán tratados con la finalidad de mantener y gestionar la relación entre las Partes, contactar con la otra Parte para los fines de este Contrato y para la correcta ejecución de los derechos y obligaciones establecidos en el mismo. Una vez terminada la relación contractual, estos datos pasarán a ser bloqueados durante el tiempo necesario y en los términos previstos en la normativa aplicable, transcurrido el cual deberá procederse a la destrucción de los mismos.

9.3. Queda expresamente prohibida la cesión a terceros de los datos personales obtenidos de conformidad con lo previsto en el presente Contrato, salvo en aquellos casos en que la cesión sea necesaria para la ejecución del presente Contrato o para dar cumplimiento a una obligación legal.

DÉCIMA: RESPONSABILIDAD

El DISTRIBUIDOR se responsabiliza frente a LA OPERADORA de cualesquiera daños y perjuicios, sufra como consecuencia de la ejecución de este contrato, incluidos cualesquiera accidentes que pudieran producirse en las dependencias del DISTRIBUIDOR por causas imputables a éste, corresponderán, en todo caso, al DISTRIBUIDOR y exonerando a la OPERADORA de cualquier responsabilidad, siempre y cuando la reclamación no traiga causa de negligencia y/o falta de la diligencia debida de LA OPERADORA en el desempeño de las tareas aquí encomendadas, incluyéndose expresamente, a título enunciativo, todos los daños que LA OPERADORA sufra como consecuencia de reclamaciones de clientes finales, de terceros o de las autoridades competentes, sean en este último caso de carácter sancionador o de otra naturaleza, por causa imputable al DISTRIBUIDOR. El DISTRIBUIDOR, se obliga en el desarrollo de su actividad a mantener indemne a LA OPERADORA de cualquier acción o reclamación de terceros, a cuyos efectos, adoptará los comportamientos y las medidas precisas en las relaciones con los mismos, con LA OPERADORA, o con las personas, entidades o instituciones relacionadas con la prestación de sus servicios que eviten las citadas acciones o reclamaciones.

A tal efecto, EL DISTRIBUIDOR manifiesta que a la fecha del presente contrato tiene concertada y en vigor una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubre la indemnización de los daños y perjuicios que, en su caso, pudieran ocasionarse como consecuencia de las actividades desarrolladas en virtud de este contrato, además de cualquier accidente en sus dependencias (incluido el riesgo de fallecimiento, lesiones corporales y daños). EL DISTRIBUIDOR se obliga de forma firme e irrevocable, a mantener en vigor la citada póliza de seguro durante el periodo de duración del presente contrato. LA OPERADORA podrá solicitar en cualquier momento un certificado de la póliza en vigor expedido por la entidad aseguradora contratada por el DISTRIBUIDOR y/o justificante acreditativo de hallarse al corriente de pago.

Para el caso en que LA OPERADORA suministre al DISTRIBUIDOR cualquier equipo o producto en depósito o a título distinto del de propiedad, este último se obliga a su custodia o destino, respondiendo de cualquier daño y/o perjuicio que pudieran sufrir tales mercancías garantizando a LA OPERADORA el pago de las mismas si estas se perdieran o sufrieran daños, incluso por caso fortuito o de fuerza mayor. El DISTRIBUIDOR se obliga a restituir los equipos recibidos en depósito en el plazo máximo de dos días desde la recepción del requerimiento al efecto. En caso de no verificarse, XFERA emitirá la correspondiente factura con cargo al DISTRIBUIDOR.

Sin perjuicio del derecho a resolver el contrato, El DISTRIBUIDOR responderá de cualquier irregularidad y fraude cometido en contra de lo pactado en el presente contrato

Asimismo, el DISTRIBUIDOR mantendrá indemne a LA OPERADORA respecto de cualquier tipo de responsabilidad laboral, de seguridad social o tributaria que sea consecuencia de la actividad a desarrollar por su parte conforme al presente contrato, así como en relación con el personal empleado y/o subcontratado por el DISTRIBUIDOR.

9.4. Las personas a las que se refieran estos datos personales podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y, en su caso, oposición a decisiones individuales automatizadas ante la otra Parte, dirigiendo una comunicación por escrito al respectivo domicilio social que se indica en el encabezamiento del presente Contrato.

9.5. En cumplimiento de lo acordado en el presente el Contrato, el DISTRIBUIDOR accederá a datos de carácter personal por cuenta de LA OPERADORA en calidad de encargado del tratamiento, los cuales serán utilizados por el DISTRIBUIDOR, única y exclusivamente, para el cumplimiento de los fines previstos en el contrato, no pudiendo ser cedidos o entregados a terceros bajo título alguno, ni siquiera a los meros efectos de conservación.

Adicionalmente, el DISTRIBUIDOR, de acuerdo con lo establecido en el RGPD, en su condición de encargado del tratamiento de los datos, únicamente tratará la información confidencial, incluidos los datos personales a los que tenga acceso en virtud de la prestación del servicio, conforme lo dispuesto en el Anexo III al presente contrato mediante el que se regula el encargo del tratamiento

9.6. Las obligaciones contenidas en la presente cláusula, incluido el mencionado Anexo III son obligaciones esenciales del presente Contrato. Por consiguiente, cualquier incumplimiento de las mismas constituirá una infracción muy grave del presente Contrato y dará derecho a la Parte afectada a resolver el Contrato de forma inmediata y sin penalización ni coste alguno, sin perjuicio de su derecho a ejercitar las acciones oportunas para garantizar el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de la infracción.

DÉCIMA: RESPONSABILIDAD

El DISTRIBUIDOR se responsabiliza frente a LA OPERADORA de cualesquiera daños y perjuicios, sufra como consecuencia de la ejecución de este contrato, incluidos cualesquiera accidentes que pudieran producirse en las dependencias del DISTRIBUIDOR por causas imputables a éste, corresponderán, en todo caso, al DISTRIBUIDOR y exonerando a la OPERADORA de cualquier responsabilidad, siempre y cuando la reclamación no traiga causa de negligencia y/o falta de la diligencia debida de LA OPERADORA en el desempeño de las tareas aquí encomendadas, incluyéndose expresamente, a título enunciativo, todos los daños que LA OPERADORA sufra como consecuencia de reclamaciones de clientes finales, de terceros o de las autoridades competentes, sean en este último caso de carácter sancionador o de otra naturaleza, por causa imputable al DISTRIBUIDOR. El DISTRIBUIDOR, se obliga en el desarrollo de su actividad a mantener indemne a LA OPERADORA de cualquier acción o reclamación de terceros, a cuyos efectos, adoptará los comportamientos y las medidas precisas en las relaciones con los mismos, con LA OPERADORA, o con las personas, entidades o instituciones relacionadas con la prestación de sus servicios que eviten las citadas acciones o reclamaciones.

A tal efecto, EL DISTRIBUIDOR manifiesta que a la fecha del presente contrato tiene concertada y en vigor una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubre la indemnización de los daños y perjuicios que, en su caso, pudieran ocasionarse como consecuencia de las actividades desarrolladas en virtud de este contrato, además de cualquier accidente en sus dependencias (incluido el riesgo de fallecimiento, lesiones corporales y daños). EL DISTRIBUIDOR se obliga de forma firme e irrevocable, a

mantener en vigor la citada póliza de seguro durante el periodo de duración del presente contrato. LA OPERADORA podrá solicitar en cualquier momento un certificado de la póliza en vigor expedido por la entidad aseguradora contratada por el DISTRIBUIDOR y/o justificante acreditativo de hallarse al corriente de pago.

Para el caso en que LA OPERADORA suministre al DISTRIBUIDOR cualquier equipo o producto en depósito o a título distinto del de propiedad, este último se obliga a su custodia o destino, respondiendo de cualquier daño y/o perjuicio que pudieran sufrir tales mercancías garantizando a LA OPERADORA el pago de las mismas si estas se perdieran o sufrieran daños, incluso por caso fortuito o de fuerza mayor. El DISTRIBUIDOR se obliga a restituir los equipos recibidos en depósito en el plazo máximo de dos días desde la recepción del requerimiento al efecto. En caso de no verificarse, XFERA emitirá la correspondiente factura con cargo al DISTRIBUIDOR.

Sin perjuicio del derecho a resolver el contrato, El DISTRIBUIDOR responderá de cualquier irregularidad y fraude cometido en contra de lo pactado en el presente contrato

Asimismo, el DISTRIBUIDOR mantendrá indemne a LA OPERADORA respecto de cualquier tipo de responsabilidad laboral, de seguridad social o tributaria que sea consecuencia de la actividad a desarrollar por su parte conforme al presente contrato, así como en relación con el personal empleado y/o subcontratado por el DISTRIBUIDOR.

DÉCIMOPRIMERA: DURACIÓN Y VENCIMIENTO DEL CONTRATO

11.1 Este contrato entrará en vigor en la fecha de su firma y permanecerá vigente durante el plazo de un (1) año a contar desde la misma. Así mismo, este contrato será automáticamente prorrogado por periodos sucesivos de un (1) año de duración si ninguna de ellas lo hubiera denunciado con una antelación mínima de un (1) mes respecto de la fecha de extinción de la duración inicial o de cualquiera de sus prórrogas.

Este contrato sustituye y da por terminada y extinguida cualquier relación contractual previa, verbal y/o escrita, existente entre las partes que tuviese igual o similar objeto, sin que el DISTRIBUIDOR tenga nada que reclamar a LA OPERADORA en relación con ella.

11.2 Serán causas de terminación anticipada del presente contrato las siguientes:

- a) La extinción de las autorizaciones e inscripciones en virtud de las cuales LA OPERADORA preste servicios de telecomunicaciones.
- b). La iniciación de procedimientos encaminados a la declaración de concurso de acreedores de cualquiera de las partes, el embargo de bienes o derechos del DISTRIBUIDOR, deudas con la Administración Pública
- c) El incumplimiento, por cualquiera de las partes, de las obligaciones que de acuerdo con el contrato les correspondan.
- d) La modificación sustancial de la actividad realizada por el DISTRIBUIDOR
- e) La variación de titularidad o control del DISTRIBUIDOR, sin el previo consentimiento expreso y escrito de LA OPERADORA
- f) El desacuerdo sobre la revisión del sistema de contraprestación económica, según lo previsto en este contrato.

g) El incumplimiento de obligaciones derivadas de las Leyes tributarias o laborales, y/o pactos entre las partes relacionados con dichas obligaciones. Que el Distribuidor no acredite estar al corriente en el pago de sus obligaciones laborales y tributarias, cuotas a la Seguridad Social, afiliación y alta de sus trabajadores y prima del seguro de responsabilidad civil.

h) El incumplimiento reiterado por el DISTRIBUIDOR de las normas que como “Código de Conducta y de comercialización” se incorpora al presente contrato como Anexo II

i) La falta de identificación de clientes en la manera establecida en la cláusula 3 solicitada al cliente para su efectiva identificación, en el plazo establecido.

j) El incumplimiento por el DISTRIBUIDOR de las obligaciones asumidas en materia de protección de datos de carácter personal.

k) El incumplimiento reiterado por el DISTRIBUIDOR de los objetivos mínimos de venta establecidos.

l) El uso indebido de los signos distintivos y marcas de LA OPERADORA de acuerdo con lo convenido en el presente contrato, sus Anexos o cualquier licencia adicional de uso marca. Dicho uso conllevará la exigencia de responsabilidades al DISTRIBUIDOR, sin perjuicio de que la responsabilidad de la acción publicitaria le sea también exigible directamente por terceros al DISTRIBUIDOR en los términos de la Ley General de Publicidad

m) La distribución y/o comercialización, desleal, irregular y/o fraudulenta en contra de lo previsto en el presente contrato o sus ANEXOS, y/o que de cualquier forma perjudique la imagen e intereses de LA OPERADORA.

n) La cesión de las obligaciones del contrato de la que es directamente responsable el DISTRIBUIDOR de forma que éste no podrá ser sustituido por un tercero bajo ningún título jurídico en las actividades a que viene obligado en virtud del presente contrato, sin la autorización expresa de ORANGE.

o) El cierre de hecho de sus oficinas comerciales o el cese en su actividad de distribuidor de ORANGE.

p). De forma automática, por desistimiento del DISTRIBUIDOR por la no aceptación de modificaciones en las contraprestaciones, sin perjuicio del completo cumplimiento de sus obligaciones.

q). El mutuo acuerdo de las partes.

Acontecida cualquiera de las causas de extinción anteriormente descritas, la parte que no haya incurrido en las mismas y pretenda resolver el contrato, deberá ponerlo en conocimiento de la parte incumplidora mediante notificación formal y escrita dirigida al domicilio de aquella que figura en el encabezamiento del contrato y en la que hará constar su voluntad de darlo por extinguido y la causa o causas de la misma.

No obstante, lo indicado precedentemente, los supuestos de resolución automática contemplados en el contrato acontecerán en la forma prevista en el mismo, entre otros para el caso de modificaciones en las contraprestaciones económicas.

11.3 La extinción del contrato, por cualquiera de las causas anteriores, obligará al DISTRIBUIDOR a devolver a LA OPERADORA de inmediato todos los Materiales

Promocionales, modelos de contratos, documentación e información relacionada que LA OPERADORA le hubiera entregado y estuviese en su poder, así como a retirar de los Puntos de Venta cualesquiera rótulos o distintivos alusivos a los Servicios. LA OPERADORA tendrá derecho a retirar por sí tales elementos de los Puntos de Venta, debiendo el DISTRIBUIDOR, además de asumir su coste, facilitar y consentir dicha retirada, si en el plazo máximo de diez (10) días desde que fuera requerido a tal efecto el DISTRIBUIDOR no hubiera procedido a retirar los mismos. El incumplimiento de lo establecido en el presente párrafo dará lugar a una penalización a favor de LA OPERADORA de 300 Euros por cada día que se mantenga tal incumplimiento, sin perjuicio de las acciones que le pudieren corresponder por los daños y perjuicios causados.

Asimismo, con motivo de la terminación del contrato cesarán de inmediato todos los derechos de uso de las marcas de LA OPERADORA y demás signos distintivos y propiedad intelectual cedidos al DISTRIBUIDOR como consecuencia de su ejecución. El DISTRIBUIDOR no podrá utilizar las marcas de LA OPERADORA y demás signos distintivos desde el mismo momento en que se inste la resolución del presente contrato.

LA OPERADORA vendrá obligado a satisfacer al DISTRIBUIDOR las comisiones devengadas por la promoción de los Servicios en contratos concluidos con los Clientes con anterioridad a la fecha de terminación del contrato (a tal efecto, se considerarán concluidos todos aquellos contratos respecto de los cuales el DISTRIBUIDOR esté en disposición de entregar de inmediato a LA OPERADORA la documentación completa debidamente cumplimentada y firmada), sin perjuicio, en su caso, de la compensación que proceda con cualesquiera cantidades que el DISTRIBUIDOR pueda adeudar al LA OPERADORA.

11.4. La extinción del contrato, por cualquiera de las causas establecidas en este contrato, implicará la interrupción de la condición de “DISTRIBUIDOR de los Servicios de LA OPERADORA”, que implicará la obligación del DISTRIBUIDOR de cesar de inmediato en la promoción de los Servicios, cuya vulneración dará lugar a la obligación de pago por parte del DISTRIBUIDOR a LA OPERADORA de la cantidad de trescientos euros (300€) diarios por cada día de incumplimiento en concepto de cláusula penal y sin perjuicio de la reclamación de los daños y perjuicios a que hubiere lugar.

DECIMOSEGUNDA: NATURALEZA DEL CONTRATO

12.1. El presente contrato no supone vinculación alguna de índole laboral entre las partes, no pudiendo imputarse en modo alguno a LA OPERADORA, ya sea en forma directa o subsidiaria, cualesquiera responsabilidades que se deriven de la falta de cumplimiento por el DISTRIBUIDOR de sus obligaciones, tanto legales como contractualmente adquiridas, a salvo de aquéllas obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales en las que la Operadora pudiese tener algún tipo de responsabilidad en virtud del artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

12.2. La naturaleza jurídica del presente contrato es puramente mercantil, y LA OPERADORA en modo alguno y bajo ningún título ostenta la condición de empleador, patrón o empresa respecto de los trabajadores contratados por cuenta propia o cuenta ajena por el DISTRIBUIDOR, que lleven a cabo, directa o indirectamente, las tareas aquí encomendadas; asimismo LA OPERADORA en ningún caso participa en la selección ni contratación del personal del DISTRIBUIDOR, ni éste queda integrado en el ámbito del deber de obediencia de los empleados propios de LA OPERADORA, siendo de su

exclusiva cuenta y riesgo la contratación del personal laboral o industrial y la ejecución del presente contrato.

Ninguna de las partes tendrá la consideración de empleador de los trabajadores de la otra, siendo cada una de las partes responsable de todas las reclamaciones que puedan efectuar sus empleados.

12.3. Los impuestos que se devenguen como consecuencia del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente contrato serán satisfechos por la parte que la ley señale en cada momento como sujeto pasivo.

DECIMOTERCERA: CESIÓN

13.1. El DISTRIBUIDOR no podrá, total o parcialmente, ceder, transmitir ni de otro modo disponer en favor de terceros, ya sea parcialmente o en su totalidad, de sus derechos y/u obligaciones derivadas del presente contrato, salvo que medie consentimiento expreso previo y por escrito de LA OPERADORA. No obstante, esta última podrá ceder de forma automática su posición contractual a favor de cualquier empresa que pertenezca a su mismo grupo empresarial sin que pueda exigir por ello prestaciones adicionales o accesorias al cesionario.

13.2. Será en cualquier caso preciso el consentimiento expreso previo y por escrito de LA OPERADORA, para la efectividad de la cesión, disposición y/o transmisión, ya sea parcialmente o en su totalidad, de los derechos y/u obligaciones del DISTRIBUIDOR derivados del presente contrato, en los siguientes casos:

13.2.1) Si el DISTRIBUIDOR fuere persona física, en el caso de sucesión inter vivos o mortis causa en la titularidad del negocio.

13.2.2) Si el DISTRIBUIDOR fuere persona jurídica, en los casos de subrogación en los derechos y obligaciones derivados del presente contrato por causa de disolución, liquidación, fusión, absorción o escisión, o cuando acontezca un cambio en la titularidad del capital social del DISTRIBUIDOR que suponga una variación en más del 50% del mismo. Dado el carácter intuitu personae del presente contrato el fallecimiento de persona titular de la mayoría del capital social comportará también la resolución automática del contrato salvo consentimiento expreso de LA OPERADORA.

En estos casos, LA OPERADORA deberá resolver sobre la solicitud de consentimiento presentada por el DISTRIBUIDOR en el plazo máximo de treinta (30) días hábiles desde la recepción de la comunicación, transcurrido dicho plazo si LA OPERADORA no hubiera respondido, éste se entenderá como prestado

DECIMOCUARTA: NOTIFICACIONES

Salvo en los supuestos para los que se pacten otras formas de comunicación, todas notificaciones que hayan de efectuarse las partes como consecuencia del presente contrato, incluidas las referentes a la resolución o extinción del mismo, se realizarán por escrito a los representantes legales y domicilios que figuran en el encabezamiento del presente contrato. Las Partes se obligan a comunicar a la otra con quince (15) días de antelación, los cambios de domicilio social o representantes legales editados en el encabezamiento.

DECIMOQUINTA: COMPLIANCE

1. El desarrollo del GRUPO MASORANGE se basa en un conjunto de valores y principios que se establecen en su Código Ético, en su Política contra la Corrupción y

en su Política de Prevención Penal, disponibles en la website corporativa www.masorange.es

2. Cada Parte como cualquiera de las sociedades o personas que controlan, así como sus filiales, sus socios, directivos, administradores, empleados y agentes, relacionados de alguna manera con el objeto del presente Acuerdo, cumplirán en todo momento durante la vigencia del Acuerdo:

- (i) todas las disposiciones legales y reglamentarias en materia de lucha contra la corrupción, el soborno, el tráfico de influencias, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo incluyendo, en particular, el Código Penal Español, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos, la Ley de Soborno de Reino Unido y cualquier otra ley o regulación contra la corrupción siempre que resulten de aplicación en el marco de la ejecución de este Acuerdo,

- (ii) las disposiciones legales y reglamentarias nacionales, europeas e internacionales en materia de sanciones económicas internacionales (en lo sucesivo, «las sanciones económicas»), en particular, los embargos, programas y medidas de prohibición y/o de restricción contra determinados países, personas o entidades, cuando les sean aplicables, promulgados, en particular, por las Naciones Unidas, la Unión Europea, sus Estados miembros o los Estados Unidos.

(i) y (ii) en lo sucesivo, las «Reglas de Cumplimiento».

3. Cada Parte declara y garantiza que ella misma, sus directivos, sus representantes y sus accionistas principales y/o beneficiarios principales (definidos a efectos del Contrato como cualquier persona física o jurídica que posea directa o indirectamente, individual o conjuntamente más del 50% de los derechos de voto en una de las Partes, o que la controle directa o indirectamente, individual o conjuntamente) no están sujetos a Sanciones Económicas.

4. Con relación al objeto del presente Acuerdo, ninguna de las Partes, ni ninguna de las sociedades o personas que la controlan, ni sus filiales, sus socios, directivos administradores, empleados y agentes:

- ofrecerán, prometerán o entregarán, durante la vigencia del Acuerdo, directa o indirectamente, dinero u objetos o servicios de valor a ningún funcionario u Organismo Público a fin de influir en actuaciones de la autoridad o, de alguna forma, de obtener una ventaja indebida; así como tampoco, a cualquier otra persona, a fin de inducirle a actuar de manera desleal o, de cualquier otro modo, inapropiada.

- solicitarán o aceptarán ninguna ventaja indebida, económica o de otro tipo (o insinuado que lo harán o podrían hacerlo en algún momento futuro) relacionada de algún modo con el objeto del presente acuerdo; y que no llevarán a cabo este tipo de actuaciones ni durante la vigencia del mismo ni a su finalización.

5. Cada Parte garantizará:

- haber aplicado y mantenido de manera efectiva medidas adecuadas de prevención, detección y corrección, en particular, entre sus directivos, empleados, representantes y empresas controladas afectadas por la ejecución del Contrato, para cumplir con las Reglas de Cumplimiento,

- obtener de sus subcontratistas, proveedores y otros socios comerciales afectados por la ejecución del Contrato, el compromiso de respetar las Reglas de Cumplimiento.

6. Cada Parte se compromete a:

- acceder en cualquier momento y en un plazo breve a las solicitudes de la otra Parte de que se justifique la aplicación de las medidas mencionadas,
- y a informar a la otra Parte de las medidas correctivas adoptadas para cumplir las Reglas de Cumplimiento, si la otra Parte tiene conocimiento de un incumplimiento de dichas Reglas de Cumplimiento (por ella o por cualquiera de las personas mencionadas) y se lo solicita.

7. En caso de modificación del marco legislativo y/o reglamentario o en caso de resolución judicial o de una autoridad encargada de la aplicación de las Reglas de Cumplimiento que pudiera requerir una modificación del Contrato respecto a las Reglas de Cumplimiento, las Partes se comprometen, si tal adaptación es posible, debatirla de buena fe y llegar a un acuerdo en un plazo máximo de un mes.

8. En caso de incumplimiento grave y sustancial por una de las Partes de las Reglas de Cumplimiento y/o de los compromisos mencionados anteriormente, la otra Parte podrá suspender o terminar el Contrato de conformidad con las disposiciones de la cláusula de «Terminación por incumplimiento» del Contrato.

DECIMOSEXTA: DERECHO DE AUDITORIA E INFORMACIÓN

A fin de asegurar el cumplimiento del presente contrato, LA OPERADORA se reserva plena facultad de, en horario de atención al público, pero sin necesidad de preaviso, auditar e informarse por su propio personal o mediante personal autorizado por ésta del cumplimiento de las actividades realizadas por el DISTRIBUIDOR a los efectos exclusivos del presente contrato para garantizar el buen fin en su consecución y una correcta prestación de los servicios objeto del mismo a los consumidores. El DISTRIBUIDOR reconoce el derecho de LA OPERADORA para requerir información de las operaciones llevadas a cabo por el DISTRIBUIDOR y de examinar por medio de auditores, externos, que LA OPERADORA designe, el fiel cumplimiento por parte del DISTRIBUIDOR de las relaciones contractuales definidas en este contrato mediante la inspección de los documentos cumplimentados por el mismo, y en su caso, sus instalaciones. El no ejercicio por LA OPERADORA del derecho a exigir en un momento determinado el cumplimiento por el DISTRIBUIDOR de una obligación derivada para el mismo no se entenderá en ningún caso como renuncia a la exigencia del cumplimiento de la misma.

Si como consecuencia de la comprobación realizada por LA OPERADORA, se desprende la necesidad de aplicar las penalizaciones o deducciones que se establezcan, el DISTRIBUIDOR estará obligado a asumir los ajustes o regularizaciones precisas que LA OPERADORA le comunique.

Además de la resolución, el retraso o incumplimiento en el suministro de las informaciones requeridas y debidas a LA OPERADORA conllevará la retirada de forma total o parcial de las contraprestaciones, en concepto de cláusula penal. Dicha cláusula penal se entenderá sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que haya lugar.

DECIMOSEPTIMA: NULIDAD PARCIAL

La declaración de nulidad de una o más cláusulas del presente contrato en virtud de sentencia firme de los tribunales o resolución administrativa de autoridad competente no perjudicará la validez de las restantes, que conservarán su fuerza vinculante. En tal

caso, las partes se obligarán a negociar un nuevo pacto sustitutivo del anulado, que, dentro de los términos ajustados a derecho, guarde la mayor identidad de propósito con el pacto anulado. Si no se llegara a un acuerdo dentro de los treinta días siguientes al inicio de las negociaciones para la introducción de las cláusulas substitutivas, cualquiera de las partes estará facultada para resolver el presente Contrato mediante notificación expresa en la que se fije una fecha de resolución posterior en, al menos, treinta días a la fecha de notificación.

DECIMOCTAVA: RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

1 - Cumplimiento de las Normas de RSC – Cada Parte se compromete a cumplir y exigir a sus contratistas, subcontratistas y cualquier persona jurídica bajo su control que cumplan con las normas nacionales, europeas e *internacionales aplicables sobre estándares éticos y comportamiento responsable, incluidas, pero no limitándose, a las* reglas relativas a los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la salud humana, la seguridad humana y el desarrollo sostenible, los principios rectores de la OCDE, los de las Naciones Unidas y los estándares de la OIT (en lo sucesivo, las "Reglas de RSC"). En este marco, cada Parte se compromete en particular, y exige a sus contratistas, subcontratistas y cualquier persona jurídica bajo su control, (i) a no recurrir a la esclavitud moderna, el trabajo infantil según la definición del IPEC de la OIT y la trata de seres humanos y (ii) a combatir todas las formas de discriminación. Además, de conformidad con la ley francesa n.º 2017-399, de 27 de marzo de 2017, relativa al deber de vigilancia de las empresas matrices y las empresas ordenantes, las Partes se comprometen a no violar los derechos humanos, la salud y la seguridad de las personas y el medio ambiente en el ejercicio de sus actividades.

2 – Información – Cada Parte se compromete a primera solicitud a proporcionar a la otra Parte toda la información y los datos necesarios para los fines de (i) cumplir con cualquier obligación legal de información y (ii) implementar las Reglas de RSC.

3 - Evaluación y auditoría – Con el fin de verificar el cumplimiento de las Reglas de RSC, Orange se reserva el derecho en cualquier momento de evaluar, auditar directamente o a través de un tercero designado por Orange (en lo sucesivo, "Auditor Externo"), (i) al Contratista, (ii) a los subcontratistas utilizados por la parte contratante para cumplir sus obligaciones en virtud del presente contrato, y (iii) a cualquier persona jurídica bajo su control.

La Parte contratante tomará las medidas necesarias con sus subcontratistas y cualquier entidad jurídica bajo su control para garantizar que cumplen las Reglas de RSC y que Orange y / o el Auditor Externo puedan solicitarles la obtención de información y documentos como parte de una auditoría e intervenir en sus instalaciones.

Los términos y condiciones de las intervenciones se definirán conjuntamente entre Orange y la parte contratante. Los costes de la auditoría correrán a cargo de Orange. No obstante, como excepción a lo anterior, si la auditoría revela algún incumplimiento por parte de la Parte Contratante, la Parte Contratante reembolsará a Orange los costes de la auditoría, sin perjuicio de cualquier compensación que pueda reclamar Orange.

4 - Terminación - En caso de incumplimiento por una de las Partes de las Reglas y compromisos mencionados anteriormente, la otra Parte podrá terminar el Contrato de conformidad con las disposiciones de la cláusula "Terminación" del Contrato.

DECIMONOVENA: INTERPRETACIÓN, LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN

19.1 El presente contrato (junto con sus Anexos, que forman parte del mismo a todos los efectos) refleja la voluntad de las partes y reemplaza cualesquiera entendimientos, pactos o acuerdos anteriores, que a partir de esta fecha pierden toda eficacia. En caso de que exista contradicción o discrepancia entre lo previsto en este contrato y lo estipulado en los Anexos, o cualquiera de sus actualizaciones, prevalecerá a todos los efectos lo establecido en el contrato.

19.2 El contrato tiene carácter mercantil y se regirá por sus propios Pactos y anexos, y en lo no previsto en ellos las partes se atenderán a lo dispuesto en el Código de Comercio y leyes especiales y usos mercantiles que sean de aplicación, y en su defecto a lo dispuesto en el Código Civil. En cualquier caso, la Ley aplicable será la española.

A efectos de dicha interpretación, se pacta que cualquier referencia realizada en el mismo a "grupo empresarial" ha de interpretarse en el sentido que se deriva del artículo 42 del Código de Comercio, y toda referencia en el mismo a "día hábil" o "día inhábil" lo será, respectivamente, a aquel día que sea laborable o festivo en el término municipal donde esté situado el Punto de Venta.

19.3 Para cualquier controversia derivada del cumplimiento, ejecución o interpretación del contrato, las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, expresamente se someten a la jurisdicción y competencia de los juzgados y tribunales del lugar de domicilio de Madrid capital

Y como prueba de conformidad con todo lo que antecede, firman el presente documento por duplicado y a un solo efecto en Pozuelo de Alarcón a día _____ de _____ de 202__

XFERA MÓVILES SAU

Sergio Arroyo Crejo


Xfera Móviles, S.A.U.
CIF: B2328648
Pº del C/ Juan Sebastián, 3 - Edif. 8, La Finca
28223 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)

ORANGE ESPAGNE, S.A.

Sergio Arroyo Crejo


 Orange España, S.A.U.
N.I.F.: A-85008812
Pº del C/ Juan Sebastián, 3 - Edif. 8, La Finca
28223 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)

XFERA MÓVILES SAU

Florentina Durán Pelaez



Xfera Móviles, S.A.U.
CIF / NIF: A82528548
P.º del Club deportivo, 1 -Edif. 8, La Finca
28223 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)

ORANGE ESPAGNE, S.A.

Florentina Durán Peláez



Orange Espagne, S.A.U.
N.I.F.: A- 82009812
P.º del Club Deportivo, 1 - Edif. 8, La Finca
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

EL DISTRIBUIDOR

ANEXO 1

CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS PREPAGO

1) OBJETO Y NATURALEZA

Es objeto del presente anexo la regulación de los términos y condiciones bajos los cuales el DISTRIBUIDOR adquiere y comercializa los productos y servicios de las marcas **Llamaya, Lebara, Masmovil, Orange y Simyo**; en adelante **LAS MARCAS**, en su modalidad de prepago para activarlos en los portales de ventas habilitados por MASORANGE.

2) CONTRAPRESTACIONES OFERTA MÓVIL PREPAGO

Estas contraprestaciones se aplican exclusivamente para aquellas tarjetas SIM suministradas directamente por el XFERA MÓVILES al Distribuidor.

MARGEN COMERCIAL TARJETAS SIM CON SALDO / BONO: Se entiende por margen la diferencia que obtiene el Distribuidor, entre el precio neto de venta, sin IVA o impuesto indirecto equivalente, en la compra de tarjetas SIM con saldo o tarjetas SIM con bono precargado de LAS MARCAS al Distribuidor y el Precio de Venta al Público, sin IVA o impuesto indirecto equivalente, recomendado por LAS MARCAS.

El margen comercial será aplicado como descuento en la factura de compra de las Tarjetas SIM con saldo o con bono precargado.

<u>TARJETAS SIM SALDO 10€</u>	
MARGEN COMERCIAL EN PEDIDOS INFERIORES A 100 uds.	70%
MARGEN COMERCIAL EN PEDIDOS IGUALES O SUPERIORES A 100 uds.	80%

TARJETAS SIM SALDO 15€

MARGEN COMERCIAL EN PEDIDOS INFERIORES A 100 uds.	75%
MARGEN COMERCIAL EN PEDIDOS IGUALES O SUPERIORES A 100 uds.	85%

COMISION POR RECARGA INICIAL TARJETA SIM SIN SALDO Y

eSIM: Comisión resultante de aplicar un porcentaje (%) del importe (€) de la recarga inicial que se realiza en el proceso de la activación de una tarjeta SIM sin saldo o una tarjeta eSIM de LAS MARCAS realizada por el Distribuidor a un cliente final en los portales de venta habilitados por MASORANGE.

Dicha recarga inicial deberá realizarse durante el proceso de registro y activación de las tarjetas SIM o eSIM

Esta comisión se devengará en el mes en el que se produce la recarga, siempre que el cliente final no haya causado baja en el servicio antes de los 30 días desde la fecha de registro de las tarjetas SIM o eSIM.

En el supuesto que dicha baja se produjere en un mes distinto al del devengo, se procederá a retrotraer la comisión ya devengada y liquidada.

COMISION RECARGA INICIAL	70%
---------------------------------	------------

COMISION POR RECARGA ADICIONAL EN TARJETA SIM CON

SALDO: Comisión resultante de aplicar un porcentaje (%) del importe (€) de la recarga adicional necesaria cuando el valor la tarifa / bono a contratar es superior al saldo inicial de la Tarjeta SIM con saldo durante el proceso de activación de la tarjeta SIM de LAS MARCAS realizada por el Distribuidor a un cliente final en los portales de venta habilitados por MASORANGE.

Dicha recarga adicional deberá realizarse durante el proceso de registro y activación de la tarjeta SIM.

Esta comisión se devengará en el mes en el que se produce la recarga adicional, siempre que el cliente final no haya causado baja en el servicio antes de los 30 días desde la fecha de registro de la tarjeta SIM.

En el supuesto que dicha baja se produjere en un mes distinto al del devengo, se procederá a retrotraer la comisión ya devengada y liquidada.

COMISION RECARGA ADICIONAL	70%
-----------------------------------	------------

COMISION POR ACTIVACION DE TARJETA SIM: Comisión resultante de aplicar un importe (€) por el número de activaciones mensuales de tarjetas SIM de LAS MARCAS, siempre que se contrate una tarifa / bono durante el proceso de registro / activación y sea realizada por el Distribuidor a clientes finales en los portales de venta habilitados por MASORANGE.

Esta comisión se devengará en el mes en el que se produce la activación de la tarjeta SIM siempre que el cliente final no haya causado baja en el servicio antes de los 30 días desde la fecha de registro de la tarjeta SIM.

En el supuesto que dicha baja se produjere en un mes distinto al del devengo, se procederá a retrotraer la comisión ya devengada y liquidada.

Activaciones mensuales	Comisión
Entre 10 y 49 activaciones	0,50 €
Entre 50 y 199 activaciones	1,00 €
A partir de 200 activaciones	2,00 €

Imp. incl.

COMISIÓN POR RENOVACION TARIFA / BONO: Comisión resultante de aplicar un porcentaje (%), sobre las renovaciones de tarifa / bono contratado por un cliente final en la tarjeta SIM registrada y realizada por el Distribuidor en los portales de ventas habilitados por MASORANGE.

Esta comisión aplica exclusivamente por la primera (1ª) tarifa / bono renovado por el cliente final.

Esta comisión se devengará en el mes en el que se produce la renovación de la tarifa / bono.

COMISION POR RENOVACION	60%
--------------------------------	------------

COMISIÓN POR GESTION DE PORTABILIDAD: Comisión cuyo importe (€) queda determinado por la contratación de una línea móvil, de un cliente final, portada a LAS MARCAS por parte del Distribuidor en los portales de ventas habilitados por MASORANGE.

Esta comisión no aplicará sobre líneas portadas de otras marcas de MASORANGE.

Se devengará en el mes en el que se produce dicha activación, siempre y cuando el cliente final no haya causado baja en el servicio contratado antes de los 30 días desde la fecha de registro.

En el supuesto que dicha baja se produjere en un mes distinto al del devengo, se procederá a retrotraer la comisión ya devengada y liquidada.

COMISION GESTION PORTABILIDAD	2€ (Imp. inc.)
--------------------------------------	-----------------------

REGULACION CONTRAPRESTACIONES

Estas contraprestaciones se aplican a todas aquellas tarjetas SIM registradas a clientes finales correctamente registrados y activadas por el Distribuidor.

a) Portabilidades entre Marcas de MASORANGE

Se penalizará con (10€) diez euros (Impuestos no inc.) todas aquellas portabilidades activadas en el mes con origen en LAS MARCAS por el Distribuidor.

Esta penalización se aplicará siempre y cuando el Distribuidor haya activado, en los portales de ventas habilitados por MASORANGE, esa misma línea de prepago de LAS MARCAS en los 30 días anteriores a la fecha de portabilidad.

b) Portabilidades entrantes

XFERA MÓVILES se reserva el derecho a no retribuir comisión alguna al DISTRIBUIDOR de las establecidas en el punto 2 de este anexo en todas aquellas portabilidades de MASMOVIL entrantes que no tengan un uso razonable por parte del cliente final y que no realicen una renovación de una Tarifa / Bono de igual o superior valor al de la 1ª contratación.

c) Portabilidades salientes

Se penalizará con (10€) diez euros (Impuestos no inc.) por cada una de las líneas móviles de LAS MARCAS registradas por el Distribuidor y que sean portadas a otro operador en los 30 días siguientes a la fecha de registro de cada línea móvil.

- Condiciones: Esta penalización se aplicará cuando el número de líneas portadas sea igual o superior a 5 y supongan un mínimo del 20% de las SIM registradas por el Distribuidor el mes en curso.

Se penalizará con (30€) treinta euros (Impuestos no inc.) por cada una de las líneas móviles de LAS MARCAS registradas por el Distribuidor y que sean portadas a otro operador en los 30 días siguientes a la fecha de registro de cada línea móvil.

- Condiciones: Esta penalización se aplicará cuando el número de líneas portadas sea igual o superior a 15 y supongan un mínimo del 15% de las SIM registradas por el Distribuidor el mes en curso.
- Condiciones: Esta penalización se aplicará cuando el número de líneas portadas sea igual o superior a 15 y supongan un mínimo del 15% de las SIM registradas por el Distribuidor el mes en curso.

3) MODIFICACION DE LAS CONTRAPRESTACIONES

XFERA se reserva el derecho de implantar nuevas contraprestaciones, importes y conceptos comisionables en cualquier momento, así como la recolocación de las tarifas actuales o futuras y dentro de las categorías de tarifas establecidas.

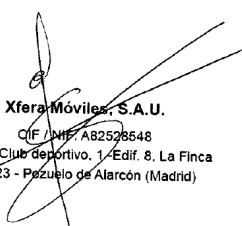
Para ello comunicará al Distribuidor por correo electrónico o por escrito las nuevas condiciones con al menos cinco (5) días de antelación a su entrada en vigor. A partir de la fecha de entrada en vigor todas las nuevas activaciones estarán sujetas a las nuevas comisiones anunciadas.

Y como prueba de conformidad con todo lo que antecede, firman el presente documento por duplicado y a un solo efecto en Pozuelo de Alarcón, a ____ de ____ de 202__.

XFERA MÓVILES, S.A.U.

EL DISTRIBUIDOR

Sergio Arroyo Crejo



Xfera Móviles, S.A.U.
CIF / NIF: A82528548
P.º del Club deportivo, 1 -Edif. 8, La Finca
28223 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Florentina Durán Pelaez



Xfera Móviles, S.A.U.
CIF / NIF: A82528548
P.º del Club deportivo, 1 -Edif. 8, La Finca
28223 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)

ANEXO II

CÓDIGO DE CONDUCTA **(CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN)**

1. OBJETO

El objeto del presente Anexo es establecer las condiciones bajo las cuales el DISTRIBUIDOR podrán ofrecer, promover y gestionar la contratación de la **servicios prepago** a clientes finales de la OPERADORA bajo las marcas comercializadas por el Distribuidor que así lo soliciten.

2. CÓDIGO DE CONDUCTA PARA EL DISTRIBUIDOR

Con el fin de asegurar la calidad del proceso de comercialización por parte del DISTRIBUIDOR, de los servicios prepago de la OPERADORA, así como para mantener la buena imagen de las marcas comercializadas en el mercado, y proteger los derechos de los clientes finales, se ha elaborado las siguientes pautas, que deberá ser cumplidas en todo momento por el DISTRIBUIDOR.

El DISTRIBUIDOR actuará en todo momento de acuerdo con las instrucciones razonables que le comunique la OPERADORA, cumpliendo con el presente código de conducta y cualquier otro que aplique y haya sido comunicado y se abstendrá de realizar conductas no permitidas que puedan perjudicar el buen nombre y/o reputación de la OPERADORA.

A continuación, se recoge un resumen de las **conductas no permitidas** y que no deben ser realizadas por el canal de distribución para que el DISTRIBUIDOR las conozcan, controlen su no realización, y en caso de que las detecten, tomen las medidas oportunas, e impidan que se activen altas de contrataciones de la **SERVICIOS PREPAGO** con estas prácticas. Así mismo, la realización de estas conductas no permitidas facultará a la OPERADORA a aplicar las condiciones y penalizaciones que más adelante se indican.

- I. **Enviar el formulario de venta** a través de la herramienta dispuesta al efecto con **datos de venta incorrectos, falsos o incompletos del cliente final**. En este caso no se producirá devengo alguno de comisiones en favor del DISTRIBUIDOR quien se encontrará obligado a devolver, de forma inmediata, a la OPERADORA todas aquellas cantidades percibidas, indebidamente, por ello.

- II. Emplear prácticas y/o argumentarios de venta que puedan crear confusión o error en el cliente.** En este caso no se producirá devengo alguno de comisiones en favor del DISTRIBUIDOR quien se encontrará obligado a devolver, de forma inmediata, a la OPERADORA todas aquellas cantidades percibidas, indebidamente, por ello.
- III. Realizar la contratación de más de 5 líneas de prepago de una misma marca a un mismo titular, sin autorización expresa y por escrito de la OPERADORA.** En este caso no se producirá devengo alguno de comisiones en favor del DISTRIBUIDOR quien se encontrará obligado a devolver, de forma inmediata, a la OPERADORA todas aquellas cantidades percibidas, indebidamente, por ello.

Además, el DISTRIBUIDOR deberá abonar, como penalización, a la OPERADORA el importe de 100€ por cada alta o activación de contratación de servicios que logre utilizando dichas prácticas. Se entenderá por prácticas de este tipo, entre otras, y sin limitación alguna, las siguientes:

- a. Confirmar al cliente que una promoción vigente en el momento de la contratación se prorrogará a su finalización.
- b. Omitir información respecto al producto contratado
- c. Concluir contrataciones con personas menores de edad o incapacitados.
- d. Activar como altas contrataciones con clientes que no tengan una voluntad de contratar o que lo hagan motivados por información falsa o deliberadamente manipulada por el DISTRIBUIDOR.
- e. Concluir contrataciones aprovechando la vulnerabilidad de determinados colectivos, para provocar un vicio en su consentimiento (por ejemplo, con personas incapacitadas).

- IV. Obtener altas de forma irregular, suplantando la identidad del cliente y/o sus datos personales.** En el caso de que realice dichas conductas el DISTRIBUIDOR deberá abonar, como penalización, a la OPERADORA el importe de 300 € por cada alta que cierre utilizando dichas prácticas, con independencia de la fecha del alta.

La aplicación de estas penalizaciones no supondrá una renuncia a las acciones legales que puedan corresponder a la OPERADORA; en especial, no supondrá una renuncia ni una sustitución de las acciones de indemnización de daños y perjuicios que se puedan derivar por los hechos que den lugar a las penalizaciones

La retrocesión de comisiones percibidas y la aplicación de las penalizaciones, así como el traslado de posibles sanciones y/o daños y perjuicios ocasionados a la OPERADORA se hará en el siguiente pago de contraprestaciones por parte de ésta al DISTRIBUIDOR, minorando la contraprestación a abonar. De no ser suficiente el importe del siguiente pago para aplicar la compensación, la OPERADORA emitirá una factura por la cantidad pendiente que el DISTRIBUIDOR deberá abonar a la OPERADORA en un plazo no mayor de treinta (30) días naturales.

3. MODIFICACIONES DEL ANEXO

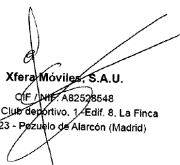
Este Anexo podrá ser modificado por la OPERADORA. El DISTRIBUIDOR asume que el concepto de negocio objeto del contrato no tiene carácter estático, sino claramente dinámico, por lo que la OPERADORA, de buena fe y teniendo presente la situación existente en ese momento, podrán realizar modificaciones y cambios con la finalidad de adaptar el concepto de negocio a las tendencias y circunstancias del mercado.

Para ello comunicará al DISTRIBUIDOR por correo electrónico o por cualquier medio fehaciente los nuevos servicios objeto de comercialización con al menos diez (10) días de antelación a su entrada en vigor y la fecha de entrada en vigor de estos.

Y como prueba de conformidad con todo lo que antecede, firman el presente documento por duplicado y a un solo efecto en Pozuelo de Alarcón, a _____ de _____ de 202__.

XFERA MÓVILES, S.A.U.

Sergio Arroyo Crejo


Xfera Móviles, S.A.U.
CIF / NIF: A82528548
Pº del Club Deportivo, 1 - Edif. 8, La Finca
28223 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Florentina Durán Pelaez


Xfera Móviles, S.A.U.
CIF / NIF: A82528548
Pº del Club Deportivo, 1 - Edif. 8, La Finca
28223 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)

EI DISTRIBUIDOR

ORANGE ESPAGNE, S.A.

Sergio Arroyo Crejo


 Orange Espagne, S.A.U.
N.I.F.: A- 82009812
Pº del Club Deportivo, 1 - Edif. 8, La Finca
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Florentina Durán Pelaez


 Orange Espagne, S.A.U.
N.I.F.: A- 82009812
Pº del Club Deportivo, 1 - Edif. 8, La Finca
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

ANEXO III

ENCARGO DEL TRATAMIENTO

1. Objeto.

El presente Contrato de Encargo del Tratamiento tiene por objeto definir, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (“**RGPD**”) y el resto de normativa de protección de datos que resulte aplicable, las condiciones conforme a las cuales el DISTRIBUIDOR, en calidad de ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, bajo las instrucciones de XFERA y ORANGE (en adelante, “la OPERADORA”), en calidad de RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, llevará a cabo el tratamiento de datos personales que resulten necesarios para la prestación del servicio que es objeto del Contrato de servicios referenciado en el expositivo primero (“**Contrato Principal**”), y al que el presente Anexo se adjunta. En tal sentido:

- i. El objeto y naturaleza del encargo del tratamiento vienen definidos en el Contrato Principal.
- ii. El tratamiento a realizar por el Encargado tiene como finalidad cumplir con el objeto del Contrato Principal.
- iii. Los datos personales tratados en los términos del presente serán los indicados en el Apéndice I.

2. Obligaciones del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO.

2.1. Obligación de utilizar los datos solo para la finalidad objeto del encargo y bajo las instrucciones del responsable

El ENCARGADO DE TRATAMIENTO, llevará a cabo el tratamiento de datos personales derivado de la prestación del servicio contratado, de conformidad con las siguientes obligaciones:

- Limitarse a realizar las actuaciones que resulten necesarias para prestar al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO el servicio contratado, de conformidad con lo establecido en el Contrato Principal de servicios.

En concreto, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO se compromete a realizar el tratamiento de los datos personales ajustándose a las instrucciones que, en cada momento, le indique el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, así como a lo dispuesto en la normativa que le resulte aplicable en materia de protección de datos personales, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer país o a una organización internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que

se aplique al ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, en cuyo caso, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO informará al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO de esa exigencia legal con carácter previo al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público.

Si el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros, éste informará inmediatamente al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.

- No realizar ningún otro tratamiento sobre los datos personales, ni aplicar o utilizar los datos con una finalidad distinta a la prestación del servicio objeto del Contrato Principal de servicios, ni utilizarlos con fines propios o de terceros.
- Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas autorizadas para tratar datos personales.

Por persona autorizada se entenderá aquellas personas que deban acceder a los datos para la prestación del servicio objeto de encargo y que estén unidas por una relación laboral con el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO o por una relación laboral con el subcontratista, en el caso de que la subcontratación esté autorizada por el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO según el régimen previsto en la cláusula 8.

- Guardar bajo su control y custodia los datos personales a los que acceda con motivo de la prestación del servicio y no divulgarlos, transferirlos, o de cualquier otra forma comunicarlos, ni siquiera para su conservación a otras personas, salvo que cuente con la autorización expresa del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, en los supuestos legalmente admisibles.

2.2. Registro de las actividades de tratamiento y colaboración con el responsable

- Mantener un registro, por escrito, de todas las actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, que contenga:
 - El nombre y los datos de contacto del ENCARGADO DE TRATAMIENTO y del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO y, en su caso, del representante del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO o del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO y, en su caso, del delegado de protección de datos.
 - Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.
 - En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización internacional y la base jurídica de la transferencia internacional junto a, en su caso, la documentación que ampare la misma.
 - Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a:

- La seudonimización y el cifrado de datos personales.
 - La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
 - La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.
 - El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.
- Dar apoyo al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO en la realización de las evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos cuando, conforme a la normativa de protección de datos, resulte necesario la realización de evaluaciones de impacto sobre todos o alguno de los tratamientos que derivan de la prestación del servicio objeto del Contrato Principal.
 - Dar apoyo al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO en la realización de las consultas previas a la autoridad de control cuando, conforme a la normativa de protección de datos, resulte necesario la realización de una consulta previa a la autoridad de control sobre el tratamiento de datos que implique el servicio objeto de encargo o algún aspecto relacionado con el mismo.
 - Poner a disposición del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como permitir y colaborar activamente en la realización de las auditorías o las inspecciones que realicen el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO u otro auditor autorizado por él conforme a lo expuesto en la cláusula 4.
 - Colaborar con el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, aportando la documentación y colaboración necesaria, ante cualquier requerimiento de información o procedimiento sancionador que la Agencia Española de Protección de Datos pudiera realizar o iniciar frente al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO en relación con hechos donde el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO hubiera intervenido.

2.3. Transferencia y comunicación de datos

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO no comunicará los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, en los supuestos legalmente admisibles.

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO podrá comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del mismo RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, de acuerdo con sus instrucciones. En este caso, el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO identificará, de forma previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicación.

Si el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO debe transferir datos personales a un tercer país, en virtud del derecho aplicable, informará al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

de esta exigencia legal de manera previa, salvo que tal normativa lo prohíba por razones importantes de interés público.

No se encuentran autorizadas, con carácter general, las transferencias internacionales de datos fuera del Espacio Económico Europeo. En caso de preverse por parte del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO la necesidad de llevar a cabo transferencias internacionales de datos, estas deberán ser autorizadas expresa y específicamente por el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. Esta autorización en todo caso y sin excepción, estará supeditada a la existencia y acreditación de una de las garantías previstas en el art. 46 del RGPD, tales como Cláusulas Contractuales Tipo o a la existencia de una decisión de adecuación en los términos del artículo 45 del RGPD.

2.4. Seguridad de los datos personales.

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO y cualquier subencargado, adoptará e implantará las medidas necesarias de índole técnica y organizativa que garanticen la seguridad de los datos que se evite la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado a los citados datos personales, establecidas en el artículo 32 del RGPD para:

- Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
- Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.
- Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.
- Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.

Asimismo, el ENCARGADO DE TRATAMIENTO deberá adoptar todas aquellas medidas técnicas y organizativas que, a tenor del análisis de riesgo efectuado por el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, éste considere que resultan necesarias para garantizar un nivel de seguridad adecuado, teniendo en cuenta el estado de la técnica y el coste de su aplicación con respecto a los riesgos y la naturaleza de los datos personales que deban protegerse. Tales medidas serán facilitadas al ENCARGADO DEL TRATAMIENTO mediante escrito que será incorporado al Contrato Principal como Anexo de Ciberseguridad y parte inseparable del mismo, según el nivel de riesgo que corresponda a cada uno de los tratamientos de datos personales evaluados.

El ENCARGADO DE TRATAMIENTO proporcionará, en cuanto se lo exija el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, información relevante sobre dichas medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de demostrar el cumplimiento del RGPD y de la normativa de protección de datos.

Sin perjuicio de lo anterior, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO podrá realizar su propio análisis de riesgo y proponer al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO la adopción de medidas de seguridad adicionales o sustitutivas de las propuestas por éste, siempre que de las mismas resulte un nivel de seguridad adecuado. En todo caso, la decisión final sobre la adopción e implantación de unas u otras medidas corresponden al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.

Durante el periodo de vigencia del Contrato, el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO remitirá actualizadas dichas medidas de seguridad a los resultados de los Análisis Básicos de Riesgos o, en su caso, Evaluaciones de Impacto en Protección de Datos, de conformidad con los artículos 25, 32 y 37 RGPD, el encargado en el plazo de 15 días naturales desde la recepción de las mismas remitirá al Delegado de Protección de Datos del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO un plan de acción para la implantación de dichas medidas.

En tanto no se realice dicha actualización, seguirán siendo de aplicación las medidas que se contienen en el mencionado Documento Adjunto.

2.5. Notificación de violaciones de la seguridad de los datos.

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO deberá notificar al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, incluyendo toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia a la autoridad de control.

La notificación de la violación de seguridad por parte del ENCARGADO DE TRATAMIENTO deberá llevarse a cabo sin dilación indebida y, en todo caso, en el plazo máximo de 24 horas a contar desde que tuvo o debió tener conocimiento de la misma aplicando el nivel de diligencia exigible a un ordenado empresario.

En esta notificación, y si se dispone de ella, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO facilitará, como mínimo, la información siguiente:

- a) Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados.
- b) El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más información.
- c) Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales.
- d) Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.
- e) Toda aquella otra información que resulte relevante para el conocimiento de la violación de seguridad, sus efectos sobre los derechos y libertades de las personas, así como para cumplir con el deber de notificación a los interesados y al organismo regulador que la normativa de protección de datos imponga al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.

Si no fuera posible facilitar la información simultáneamente con la notificación, y en la medida en que no lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.

2.6. Deber de confidencialidad.

El deber de secreto y confidencialidad que se deriva del presente Contrato de Encargo de Tratamiento obliga al ENCARGADO DEL TRATAMIENTO durante su vigencia y perdurará indefinidamente en el tiempo una vez finalizada la relación.

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO informará convenientemente.

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO mantendrá a disposición del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO la documentación acreditativa del cumplimiento de la obligación establecida en el párrafo anterior.

2.7. Deber de información.

En el caso de que el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO recabe datos personales por cuenta del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO se obliga a realizarlo conforme las instrucciones del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, siguiendo la redacción y formato indicado por este último.

2.8. Obligación de devolución o destrucción de los datos.

Una vez cumplida la correspondiente prestación del servicio objeto del Contrato Principal, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO se compromete a devolver al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO o a la persona que éste determine aquella información que contenga datos de carácter personal a la que haya accedido el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO con motivo de la prestación del servicio.

La devolución implicará:

- La entrega o puesta a disposición de los datos tratados en un formato de uso común e interoperable, de forma que, completada su devolución, el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO no tenga dependencia alguna de los sistemas o herramientas del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO; y
- La entrega o puesta a disposición de los soportes originales, que a su vez fueron entregados o puestos a disposición del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO por el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO con motivo de la prestación del servicio, en los que se almacenen o contengan datos de carácter personal.

Finalizado el proceso de devolución, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO deberá proceder a la destrucción de los datos existentes en los equipos informáticos y otros soportes por él utilizados.

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO podrá conservar los datos e información tratada, debidamente bloqueados, en el caso que pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. Transcurrido el plazo de prescripción de las acciones que motivaron la conservación de datos, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO deberá proceder a su

destrucción. Para ello, aplicará las medidas físicas y lógicas que resulten adecuadas para garantizar que los datos incorporados a los distintos soportes son irrecuperables.

En caso de que la devolución antes indicada no fuera posible, y en su sustitución, una vez cumplida la correspondiente prestación del servicio objeto del Contrato Principal, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO se compromete a destruir aquella información que contenga datos de carácter personal a la que haya accedido con motivo de la prestación del servicio. Para ello, aplicará las medidas físicas y lógicas que resulten adecuadas para garantizar que los datos incorporados a los distintos soportes son irrecuperables.

Una vez destruidos, emitirá un certificado de destrucción al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO donde se relacionará la información, soportes físicos y documentación destruidos.

2.9. Subcontratación.

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO no podrá subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto del Contrato Principal de servicios que comporten el tratamiento de datos personales, salvo previa autorización expresa y otorgada por escrito por parte del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.

Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar previamente y por escrito al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de contacto. La relación de subcontratistas autorizados se incluirá como Apéndice II al presente contrato. Con carácter previo a cualquier actividad de tratamiento por parte del subencargado, el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO tendrá un plazo de 30 días para oponerse a la subcontratación basándose en alguno de los siguientes motivos:

- La falta de cumplimiento por parte del subcontratista de la normativa de protección de datos o de las obligaciones de confidencialidad y seguridad impuestas por la normativa sectorial financiera o aseguradora, en caso de que estas últimas resulten de aplicación al servicio subcontratado.
- La falta de adecuación de las medidas de seguridad técnicas, legales u organizativas al nivel de riesgo que para los derechos y libertades de las personas suponen los tratamientos que derivan o forman parte del servicio subcontratado.
- La incapacidad o la existencia de dudas razonables sobre la capacidad del subcontratista para dar debido cumplimiento a la normativa de protección de datos o de las obligaciones de confidencialidad y seguridad impuestas por la normativa sectorial financiera o aseguradora, en caso de que estas últimas resulten de aplicación al servicio subcontratado.
- La incapacidad o la existencia de dudas razonables sobre la capacidad del subcontratista para dar debido cumplimiento a cualquier otra normativa que resulte de aplicación al servicio subcontratado, o bien para alcanzar los niveles de servicio exigidos por el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO al ENCARGADO DEL TRATAMIENTO.

Transcurrido el plazo de 30 días sin que el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO hubiese manifestado su oposición se entenderá que acepta el subencargo comunicado.

Por el contrario, en caso de oposición, si el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO mantiene la necesidad de subcontratar con un tercero la correspondiente prestación pero no propone un nuevo subcontratista que cumpla con los extremos mencionados anteriormente, el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO podrá resolver libremente el Contrato Principal de servicios y reclamar los daños y perjuicios a que hubiera lugar.

En caso de autorización, el subcontratista, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, está obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO y las instrucciones que dicte el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. Corresponde al ENCARGADO DEL TRATAMIENTO inicial regular la nueva relación de conformidad con el artículo 28 del RGPD, de forma que el nuevo encargado quede sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad...) y con los mismos requisitos formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía de los derechos de las personas afectadas.

En el caso de incumplimiento por parte del nuevo encargado, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO en lo referente al cumplimiento de las obligaciones.

2.10. Derechos de los interesados.

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO asistirá al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO en la respuesta al ejercicio de los derechos de los interesados (derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas). En este sentido, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO deberá dar traslado de la solicitud de forma inmediata al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO y, a no más tardar, dentro del plazo de tres días naturales a contar desde su recepción, para que el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO resuelva debidamente dicha solicitud.

3. Obligaciones del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.

Corresponden al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO las siguientes obligaciones:

- Permitir al ENCARGADO DEL TRATAMIENTO el acceso a los datos objeto de tratamiento de conformidad con lo establecido en la presente Adenda.
- Realizar el análisis de riesgos que puedan derivar de la actividad de tratamiento que va a ser objeto de encargo y, en base a tal análisis, indicar al ENCARGADO DE TRATAMIENTO las medidas técnicas y organizativas que deberá implementar para la prestación del servicio que conlleva el encargo de tratamiento.
- Realizar, si fuese necesario, una evaluación del impacto en la protección de datos personales de las operaciones de tratamiento a realizar por el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO.
- Realizar a la autoridad de control las consultas previas que correspondan.

- Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por parte del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO.
- Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías.

4. Auditoría

4.1. Solicitud de Auditoría

El RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, a efectos de verificar el nivel de cumplimiento por parte del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO de lo establecido en la normativa aplicable y en la presente Adenda, podrá exigir la realización de auditorías, ya sea por sí mismo o por medio de auditor independiente, autorizado por el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.

4.2. Notificación de Auditoría

El RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO notificará, por cualquier medio, al ENCARGADO DEL TRATAMIENTO su voluntad de realizar dichas auditorías con al menos cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha en que desee llevarlas a cabo.

4.3. Solicitud de información

El RESPONSABLE DE TRATAMIENTO podrá solicitar al ENCARGADO DE TRATAMIENTO la información necesaria para evaluar su nivel de cumplimiento y en particular, evidencias sobre el cumplimiento de lo establecido en (i) en el Contrato Principal de servicios y en el presente Contrato de Encargo de Tratamiento de conformidad con la legislación aplicable, así como (ii) sin carácter limitativo, las medidas de seguridad exigidas en el mismo.

A título meramente ilustrativo y no limitativo, a solicitud del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO deberá proporcionar la siguiente información/documentación:

- En caso de que hubiese manifestado su obtención, las certificaciones, debidamente actualizadas, a las que se hace referencia en el art. 42 del RGPD, así como presentar los informes de las auditorías a las que de acuerdo con la certificación se encuentre sometida.
- En caso de que hubiese manifestado su adhesión, la información relacionada con la adhesión del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO a Códigos de Conducta.
- Los certificados y estándares que, en materia de seguridad de la información, haya obtenido el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO.
- Los informes de auditoría interna o externa que en materia de protección de datos y/o seguridad de la información haya realizado el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO.

- Los protocolos, políticas, manuales y procedimientos que regulen el tratamiento de datos por parte del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO.
- Un listado en el que se especifiquen los controles e indicadores implantados en los sistemas de información utilizados por el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO.

4.4. Deber de Cooperación

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO deberá cooperar diligentemente y facilitar el acceso y la recopilación de la información adecuada para responder a las necesidades del RESPONSABLE DE TRATAMIENTO. Las evidencias y la documentación que se recaben en el proceso de auditoría se almacenarán en un repositorio del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO que permita garantizar la confidencialidad y seguridad de la información de acuerdo con el estado de la técnica.

4.5. Resultado de la Auditoría

Si como consecuencia de la realización de la auditoría el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO detectase cualquier clase de incumplimiento, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable y en la presente Adenda, podrá, a su sola discreción y en función de la gravedad de los mismos:

- Requerir al ENCARGADO DEL TRATAMIENTO la resolución inmediata del incumplimiento detectado mediante la elaboración por su parte de un plan de corrección que deberá hacerse efectivo en un plazo determinado, que no podrá exceder de un mes, debiendo el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO aportar al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO aquellas evidencias que acrediten su resolución.
- Terminar anticipadamente la prestación o prestaciones de Servicios cuyos tratamientos de datos personales se vean afectados por el incumplimiento detectado. En este caso, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO deberá devolver al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO la parte proporcional de los importes percibidos correspondientes a los Servicios que no hubieran sido efectivamente ejecutados.

5. Delegado de protección de datos

Las Partes designarán, si fuera obligatorio en virtud de la normativa vigente, un delegado de protección de datos, los datos de contacto de los Delegados de Protección de Datos son los siguientes:

- Responsable de tratamiento: dpo@masorange.es
- Email del distribuidor indicado en la página nº1 del contrato

6. Responsabilidades.

6.1. Sin perjuicio de lo establecido en el presente Contrato y en la normativa aplicable, el Responsable responderá única y exclusivamente de los daños directos que sufra el Encargado y que hayan sido causados directamente por las acciones u omisiones del Responsable en relación con el presente Contrato.

- 6.2. El Encargado responderá por los daños directos o indirectos causados por el indebido cumplimiento o desviaciones de las instrucciones, ya sean cometidas por el mismo o por cualquiera de sus subencargados, del encargo facilitadas por el Responsable.
- 6.3. El Encargado se compromete a defender, indemnizar y mantener indemne al Responsable, frente a toda reclamación, demanda, procedimiento extrajudicial, mediación, arbitraje, procedimiento administrativo, procedimiento sancionador o cualquier procedimiento de resolución de conflictos instada por terceros como consecuencia del incumplimientos, realizado por sí mismo o en régimen de solidaridad con el Encargado o sus Subencargados, de las obligaciones contenidas en el presente Contrato o en normativa vigente.
- 6.4. El Encargado responderá por los daños directos causados por sus acciones u omisiones relativos a las obligaciones establecidas en este Contrato o en la Ley. Sin perjuicio de lo anterior, el Encargado se compromete a indemnizar todos los gastos, costas procesales, indemnizaciones por daños y perjuicios, multas, sanciones y cualesquiera otros gastos incurridos por el Responsable en su defensa en estos procedimientos y que surjan de acciones u omisiones por parte del Encargado, salvo aquellos derivados del correcto y debido cumplimiento de las instrucciones del encargo.
- 6.5. El Responsable no será responsable frente al Encargado de los problemas, daños y/o perjuicios causados por causas ajenas a su control o que no hubieran podido ser previstas por las Partes o que, aun siendo previsibles, el Responsable haya realizado todos los esfuerzos razonables e implementado las medidas pertinentes para evitarlas o que sean consideradas como fuerza mayor o caso fortuito.
- 6.6. El Encargado será responsable de los posibles daños que pudiesen sufrir los sistemas del Responsable por virus informáticos como consecuencia de contaminación a través de los productos desarrollados consecuencia de la ejecución del presente Contrato, o como consecuencia de sus obligaciones contractuales o de intervenciones de su personal.

7. Divisibilidad

Si alguna disposición del contrato deviene total o parcialmente nula, ilegal o inaplicable, se entenderá modificada únicamente en el mínimo grado necesario para que sea válida, legal y aplicable. Si no es posible tal modificación, la disposición o la parte correspondiente de esta se entenderá por no puesta. La modificación o eliminación de la totalidad o de parte de una disposición conforme a la presente cláusula no afectarán a la validez y aplicación del resto del Contrato.

8. Ley Aplicable y Jurisdicción

El presente Contrato de Encargo del Tratamiento se regirá y será interpretado conforme a la legislación que rija el Contrato Principal.

Para la resolución de cuantas cuestiones y controversias pudieran surgir en relación con el presente Contrato de Encargo del Tratamiento, las Partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales que conozcan de cuantas cuestiones y controversias pudieran surgir en relación con el Contrato Principal, con renuncia al fuero propio que pudiera corresponderles.

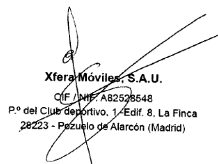
9. Entrada en vigor.

El presente Contrato de Encargo del Tratamiento entra en vigor en la fecha de entrada en vigor del Contrato Principal y estará vigente hasta la fecha de terminación de la relación de prestación del Servicio por parte del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO a favor del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO excepto para aquellas obligaciones, derivadas de la relación contractual o de la Ley, cuyos efectos deban prolongarse una vez finalizada la relación de prestación del Servicio.

Y como prueba de conformidad con todo lo que antecede, firman el presente documento por duplicado y a un solo efecto en Pozuelo de Alarcón, a ____ de ____ de 202__.

XFERA MÓVILES, S.A.U.

Sergio Arroyo Crejo



Xfera Móviles, S.A.U.
CIF / NIF: A82528548
Pº del Club Deportivo, 1 - Edif. 8, La Finca
28223 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)

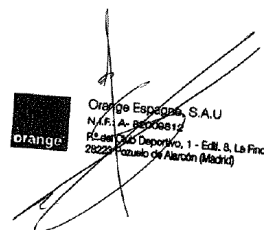
Florentina Durán Pelaez



Xfera Móviles, S.A.U.
CIF / NIF: A82528548
Pº del Club Deportivo, 1 - Edif. 8, La Finca
28223 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)

ORANGE ESPAGNE, S.A.

Sergio Arroyo Crejo



Orange Espagne, S.A.U.
N.I.F.: A- 82009812
Pº del Club Deportivo, 1 - Edif. 8, La Finca
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Florentina Durán Pelaez



Orange Espagne, S.A.U.
N.I.F.: A- 82009812
Pº del Club Deportivo, 1 - Edif. 8, La Finca
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

EI DISTRIBUIDOR

APÉNDICE I

1. Categorías de interesados

☒	Clientes
☐	Posibles clientes (leads)
☐	Empleados del responsable
☐	Otros (especificar)

2. Tipo de datos personales objeto del tratamiento

	Categorías de datos	Descripción
☒	Datos identificativos o de contacto	Nombre y apellido, dirección (calle, código postal, código postal, ciudad), email, número de teléfono fijo o móvil, documento acreditativo de la identidad, imagen, voz, firma, nombre de usuario, IP, MAC.
☒	Datos de características personales	Datos de estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad, lengua materna, características físicas o antropométricas.
☒	Datos relacionados con el servicio prestado	Incidencias, facturación, pedidos, reclamaciones, consumos, tarifas
☐	Datos relativos a circunstancias sociales	Características de alojamiento, vivienda, situación familiar, propiedades, posesiones, aficiones y estilos de vida, pertenencia a clubes y asociaciones, licencias, permisos y autorizaciones.
☐	Datos académicos o profesionales	Formación, titulaciones, historial del estudiante, experiencia profesional, pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.
☐	Detalles de empleo	Profesión, puestos de trabajo, datos no económicos de nómina, historial del trabajador.
☐	Datos de localización	GPS, posicionamiento por circuito de radio, perfiles de movimiento, punto de acceso WLAN, etc.
☐	Datos que aportan Información comercial	Actividades y negocios, licencias comerciales, suscripciones a publicaciones o medios de comunicación, creaciones artísticas, literarias, científicas o técnicas.

☐	Datos económicos, financieros y de seguros:	Ingresos, rentas, inversiones, bienes patrimoniales, créditos, préstamos, avales, datos bancarios, planes de pensiones, jubilación, datos económicos de nómina, datos deducciones impositivas/impuestos, seguros, hipotecas, subsidios, beneficios, historial de créditos, tarjetas
☐	Datos especialmente protegidos	Origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, afiliación a sindicato, datos genéticos, datos biométricos con la única finalidad de identificar a un individuo, datos relativos a salud, o datos relativos a vida sexual u
☐	Delitos/ faltas	Dato que se refieren a delitos, faltas o sospecha de los mismos.

3. Tratamiento a realizar

Categoría de tratamiento	Descripción	Operaciones de tratamiento	
Captura	Proceso de obtención de datos para su almacenamiento y posterior procesado (p.ej.: formularios web, recogida en papel, grabación de audio, voz o video, captación mediante sensores, etc.).	Recogida	☐
		Registro	☒
Clasificación	Establecimiento de categorías y asignación de datos obtenidos a categorías para proceder a su almacenamiento.	Estructuración	☐
		Categorización	☐
		Organización	☐
Conservación	Mantenimiento de los datos previamente estructurados y puesto a disposición para su uso.	Almacenamiento	☐
Uso	Operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos de los datos automatizados o no.	Explotación	☐
		Adaptación	☐
		Modificación	☒
		Extracción	☐
		Consulta	☒
		Cotejo	☒
		Limitación	☐
Comunicación	Traspaso, revelación o comunicación de datos realizada a un tercero en cualquiera de sus formas.	Entrega a terceros	☐
		Interconexión	☐
		Transferencia	☐
		Difusión	☐
Destrucción	Eliminación de datos que puedan estar contenidos en los sistemas, de manera que no puedan ser recuperados de los soportes	Destrucción	☐

APÉNDICE II

Relación de subcontratistas autorizados

Denominación social	Dirección	Actividades del tratamiento subcontratadas

Anexo IV

Medidas de Seguridad

PRINCIPIOS GENERALES

Este Anexo de Seguridad de la Información establece las medidas de seguridad de XFERA y ORANGE (en adelante, "la OPERADORA") Si se aplica a los servicios enumerados en el Contrato, el Distribuidor debe considerar estas medidas como el estándar de seguridad mínimo y deben aplicarse durante la duración del Contrato, independientemente de si los servicios se prestan directamente por el distribuidor o a través de terceros.

Estas medidas cubren diferentes aspectos de la seguridad de la información y algunas son aplicables dependiendo de la naturaleza de los servicios incluidos en el Contrato

PRIORIDAD DE LOS DOCUMENTOS

El ISA es un documento estándar que se aplica a todos los Contratos suscritos con el Distribuidor que hagan referencia a este anexo. Se aplicará lo siguiente:

1. El Contrato prevalecerá sobre el ISA, a menos que se haya establecido un orden de precedencia diferente en el Contrato; y
2. No obstante, lo anterior, todos los términos escritos en mayúsculas se interpretarán de acuerdo con las definiciones que figuran al final de este ISA, tal como se definen en el Contrato que contiene la referencia a este ISA.

Las Partes acuerdan que este ISA prevalecerá sobre los documentos del Distribuidor que definan las medidas de seguridad del servicio prestado según el Contrato, NPA y/u orden a la que haga referencia.

1. Gestión de la seguridad

1.1 Organización en Materia de Seguridad

- 1.1.0** El Distribuidor tendrá definidos y documentados los roles y responsabilidades de su personal en cuanto a la Seguridad de la información y en cuanto a Privacidad.
- 1.1.1** Se debe designar a una persona responsable de la seguridad de la información y de los activos relacionados con la distribución.
- 1.1.2** El Distribuidor contará con procedimientos y normas en materia de seguridad y privacidad, necesarios para mitigar el nivel de riesgo y asegurar el correcto cumplimiento de las medidas de seguridad incluidas en este Anexo.

1.2 Seguridad en relación con los recursos humanos

- 1.2.0** El Distribuidor contará con una normativa de uso de equipamiento y de seguridad de la información de obligado conocimiento y cumplimiento por parte del personal que pueda llegar a tratar datos responsabilidad de la OPERADORA.

- 1.2.1** El Distribuidor del servicio notificará al responsable del servicio en la OPERADORA los cambios de personal con acceso a información de la OPERADORA, en el menor tiempo posible y por los cauces de comunicación establecidos.
- 1.2.2** Todo el personal del Distribuidor estará informado sobre las obligaciones de confidencialidad asociadas a su puesto y a la relación del Distribuidor con la OPERADORA.
- 1.2.3** En caso de involucrar a empresas subcontratadas en la prestación del servicio a la OPERADORA, el distribuidor deberá mantener identificadas, en todo momento, las empresas subcontratadas y trasladar los requerimientos de seguridad sobre estos terceros.

2. Control de accesos

2.1 Identificación

- 2.1.0** El Distribuidor establecerá procedimientos internos de alta, baja y modificación de autorizaciones de acceso, que asegure que sólo accederán a los datos personales aquellos de sus empleados que lo precisen para sus funciones laborales, y únicamente a los datos imprescindibles. Para el acceso a dichos datos, se implementará un sistema de autenticación robusto.
- 2.1.1** El Distribuidor controlará los sistemas involucrados en el servicio restringiendo el acceso únicamente al personal autorizado. Los usuarios y contraseñas son intransferibles.
- 2.1.2** El control de acceso al sistema incluirá la autenticación, autorización, y revocación de acceso para empleados y cualquier otro usuario definido por el Distribuidor.
- 2.1.3** Los usuarios de acceso a aplicaciones con las que se traten datos responsabilidad de la OPERADORA serán personales. El Distribuidor deberá tener un registro actualizado de su personal autorizado.
- 2.1.4** El Distribuidor deberá garantizar en todo momento que los usuarios son utilizados por aquellas personas físicas a las que fueron asignados, y que en ningún caso son compartidas por varias personas.
- 2.1.5** En caso de que un empleado del Distribuidor abandone el proyecto objeto del contrato, el Distribuidor tomará medidas inmediatas para poner fin a los derechos de acceso a la red, telefónico y acceso físico.

2.2 Autenticación

- 2.2.0** El Distribuidor deberá establecer un procedimiento interno de asignación de usuario y contraseña que asegure su confidencialidad.
- 2.2.1** El Distribuidor dispondrá de una política de complejidad y caducidad de las contraseñas, con periodicidad de cambio establecida. Deberán contar con un sistema de bloqueo automático de sesión por inactividad.
- 2.2.2** Se prohíbe la anotación de las contraseñas de acceso a los sistemas en cualquier soporte, bien sea en papel (p.e. post-it) o informático, salvo que éstas se encuentren almacenadas de forma ininteligible (cifradas).

- 2.2.3** El Distribuidor dispondrá de controles de acceso especiales para usuarios privilegiados (administradores), revisados periódicamente y con el menor privilegio posible.

3. Medidas de seguridad en la red local del Distribuidor

- 3.1.0** El distribuidor deberá asegurar que los sistemas utilizados para la gestión del servicio estén conectados a una red segura.
- 3.1.1** En caso de utilizarse red Wi-Fi, están deben estar protegidas con contraseñas robustas. Queda prohibida la conexión a redes wifi públicas o no fiables.
- 3.1.2** Debe aplicarse una correcta configuración de cortafuegos para limitar accesos no autorizados.
- 3.1.3** Los dispositivos deben estar actualizados y protegidos. Es necesario el uso de soluciones antivirus y de detección de malware.
- 3.1.4** Los accesos deberán realizarse siempre por personal previamente autorizado por el Distribuidor.
- 3.1.5** El Distribuidor deberá asegurar que el equipamiento utilizado para la prestación del servicio a la OPERADORA dispone de sistema operativo y aplicaciones actualizadas.
- 3.1.6** No se permitirá sacar los equipos del Distribuidor que traten datos Responsabilidad de la OPERADORA de las ubicaciones del distribuidor.
- 3.1.7** El Distribuidor contará con sistemas que eviten la copia de información en medios de almacenamiento masivo como USB, discos duros externos, tarjetas de memoria o CDs.

4. Custodia de los datos

4.1 Con carácter general

- 4.1.0** Se prohíbe la copia, distribución y/o extracción de cualquier información procedente de la OPERADORA por cualquier medio o soporte sea éste electrónico, magnético u óptico sin autorización expresa y por escrito de la empresa.
- 4.1.1** Si la OPERADORA proporciona recursos físicos (software, hardware, estaciones de trabajo, memorias USB, tarjetas de identificación, tablets, smartphones, equipos de acceso o interconexión...) al Distribuidor, éste deberá llevar un registro de dichos activos.
- 4.1.2** Se prohíbe el envío de información a cuentas de correo electrónico del Distribuidor que sean ajenas a las autorizadas por la OPERADORA para la comunicación con el mismo.
- 4.1.3** Se prohíbe expresamente la extracción de información de cualquier sistema de la OPERADORA a ficheros temporales, sean ficheros ofimáticos, imágenes o capturas de pantalla, o la impresión de dichos datos. Con excepción de que estas acciones sean necesarias para los servicios contratados al Distribuidor, deberá mantener citados ficheros con las medidas de seguridad completas recogidas en este Apéndice y procederá a destruirlos si ya no son necesarios.

4.2 Datos especialmente protegidos

Los Distribuidores que traten información de clientes deben conocer que se trata de datos sensibles que deberán ser especialmente protegidos. En la medida en que por desempeño de sus funciones tenga acceso a consultar dichas facturas, cumplirá con las siguientes medidas de seguridad:

- 4.2.0** El Distribuidor accederá a los datos de clientes únicamente cuando sea estrictamente necesario
- 4.2.1** En caso de que fuese imprescindible extraer este tipo de datos a sistemas y soportes del Distribuidor para llevar a cabo alguna acción necesaria directamente relacionada con el servicio prestado, esta extracción deberá estar autorizada por escrito previamente por la OPERADORA especificando su carácter temporal y limitado.
- 4.2.2** En caso de que sea posible operacionalmente, los datos extraídos deben contar con medidas de cifrado o seudonimización.
- 4.2.3** Será necesario que el Distribuidor pueda conocer en todo momento qué persona física ha accedido con el usuario/contraseña facilitada por la OPERADORA en un período de tiempo dado a los datos de facturación del cliente.

5. Control de acceso físico

- 5.1.0** El Distribuidor deberá disponer de las medidas de seguridad física necesarias para garantizar que no pueda llevarse a cabo un acceso no autorizado por un tercero a las instalaciones del Distribuidor donde se traten productos de la OPERADORA.
- 5.1.1** Se supervisará la posesión de llaves/tarjetas de acceso y la capacidad de acceder a las instalaciones. El Distribuidor deberá mantener un registro actualizado del personal autorizado a acceder a las instalaciones relacionadas con el presente contrato. El personal que deje de trabajar para el Distribuidor deberá devolver las llaves/tarjetas de manera inmediata.

6. Auditoría del entorno

- 6.1.0** El Distribuidor proporcionará a la OPERADORA los recursos necesarios para el análisis de una incidencia y su subsanación.
- 6.1.1** El Distribuidor deberá solventar las debilidades de control identificadas por la OPERADORA en las revisiones realizadas siguiendo los planes de acción acordados entre ambas partes.

7. Monitorización y gestión de eventos

- 7.1.0** El Distribuidor registrará la actividad relacionada con los usuarios involucrados en el servicio prestado a la OPERADORA, esto es, los logs de los sistemas involucrados directa o indirectamente con el servicio. El formato y contenido de estos logs incluirá toda aquella información necesaria para posibilitar una correcta trazabilidad de eventos.
- 7.1.1** El Distribuidor deberá realizar una monitorización de los recursos empleados en la prestación del servicio a la OPERADORA. Esta monitorización deberá incluir la

pronta gestión de alertas, notificando inmediatamente a la OPERADORA sobre posibles violaciones de seguridad sobre los sistemas de información que tratan información de la OPERADORA.

- 7.1.2** Se debe mantener registros básicos de las actividades relacionadas con la venta y distribución del producto objeto del contrato, incluyendo accesos a sistemas y cualquier incidente relacionado con la seguridad de la información.

8. Gestión de incidentes

- 8.1.0** El Distribuidor del servicio deberá disponer de mecanismos para la detección de las brechas de seguridad y en caso de incidente, llevar un registro de los incidentes ocurridos.
- 8.1.1** El Distribuidor notificará lo más pronto posible a la OPERADORA si se detecta o se sospecha de un incidente de seguridad en la prestación del servicio y deberá tomar medidas correctivas rápidas para mitigar los riesgos.

9. Gestión de la continuidad

- 9.1.0** El Distribuidor deberá almacenar en un lugar seguro y controlado los productos objeto del contrato, lejos de accesos no autorizados y protegido contra robos o daños, acordes con las necesidades de servicio de la OPERADORA.
- 9.1.1** En lo posible, debe asegurarse que el establecimiento esté operativo en las horas habituales de apertura, y se notificará a la OPERADORA en caso de cierres prolongados o interrupciones que afecten a la venta.
- 9.1.2** Si se mantienen registros digitales (por ejemplo, ventas o inventarios), el Distribuidor contará con los procedimientos necesarios para la generación de copias de respaldo de los datos. Las copias deberán almacenarse en ubicaciones seguras, con contraseñas u otros mecanismos lógicos que garanticen su seguridad.

10. Prevención Fraude

- 10.1.0** El Distribuidor deberá colaborar en la prevención de fraude y morosidad a la OPERADORA en el marco de los servicios prestados o en cualquier caso que tenga conocimiento. Para ello deberá definir procedimientos de prevención del fraude y compartir cualquier información que a tal efecto pueda requerir la OPERADORA.
- 10.1.1** El Distribuidor deberá notificar de manera inmediata cualquier caso de fraude del que tenga conocimiento y colaborar de forma ágil con la OPERADORA en su investigación, control y resolución.
- 10.1.2** Si un caso de fraude procede de los servicios prestados por el distribuidor, la OPERADORA podrá trasladar sus consecuencias económicas.

11. Retorno del servicio

- 11.1.0** El Distribuidor deberá definir y acordar con la OPERADORA un procedimiento de devolución de activos propiedad de la OPERADORA.

11.1.1 El distribuidor se compromete a eliminar de forma segura cualquier información o dato de la empresa que esté almacenado en sus sistemas, de acuerdo con los procedimientos de eliminación segura de datos.

12. Evaluación de la seguridad de los servicios prestados

A solicitud de la OPERADORA, el Distribuidor deberá proporcionar dentro de los siguientes 10 días hábiles la información necesaria para evaluar la seguridad de los servicios prestados.

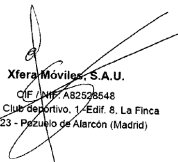
13. Responsabilidad del Distribuidor por incumplimiento del presente Anexo.

El DISTRIBUIDOR mantendrá indemne a la OPERADORA y le indemnizará por cualesquiera daños y perjuicios de cualquier índole se deriven para ésta, sus clientes, proveedores, empleados, empresas del grupo, agentes, distribuidores y/o socios tecnológicos como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que el presente Anexo impone al DISTRIBUIDOR.

Y como prueba de conformidad con todo lo que antecede, firman el presente documento por duplicado y a un solo efecto en Pozuelo de Alarcón, a ____ de _____ de 202__.

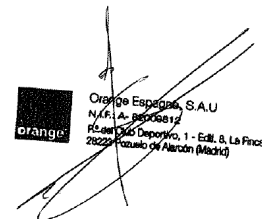
XFERA MÓVILES, S.A.U.

Sergio Arroyo Crejo


Xfera Móviles, S.A.U.
CIF / NIF: A82528548
Pº del Club Deportivo, 1 - Edif. 8, La Finca
28223 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)

ORANGE ESPAGNE, S.A.

Sergio Arroyo Crejo


Orange Espagne, S.A.U.
N.I.F.: A- 82009812
Pº del Club Deportivo, 1 - Edif. 8, La Finca
28223 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Florentina Durán Pelaez


Xfera Móviles, S.A.U.
CIF / NIF: A82528548
Pº del Club Deportivo, 1 - Edif. 8, La Finca
28223 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Florentina Durán Pelaez


Orange Espagne, S.A.U.
N.I.F.: A- 82009812
Pº del Club Deportivo, 1 - Edif. 8, La Finca
28223 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)

EI DISTRIBUIDOR